# İslam Ticaret Hukuku

## Ders Notu

01. Hafta • Ticaret ahlakı ve hukukî sorumluluğun on üç temel ilkesi

## İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.


Ticaret ahlakının temel ölçüleri
Ticaret hukukunun ahlakla ilişkisi
Ticaret ve temsil ahlakı
  Komşusunun siftahını gözetmek
İnanç, ibadet ve ahlak bütünlüğü
  Peygamberin yaşanmış örnekliği
İlkelerden işlemlere
1. Dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet
  Abdurrahman b. Avf: Yardımlaşma ve çalışma iradesi
  Servetin paylaşılması ve tarihî miktarların okunması
  Hz. Hatice ve güvenilir ticaret
  Kārûn örneğinde servet ve sorumluluk
2. Alışverişte yemini güven aracına dönüştürmemek
3. Malı tanıtırken doğruluk
4. Ölçü ve tartıda adalet
5. İhtikâr ve piyasa zararı
  Malı yok etmek ve ihtiyaç sahibine ulaştırmak
  Temel ihtiyaç malının piyasadan çekilmesi
6. Müşteri kızıştırma ve pazarlığa müdahale
7. Üreticinin piyasa bilgisi ve aracının sorumluluğu
8. Sözleşmeleri kayıt altına almak
  Belirsizliği baştan gidermek
  Sermaye ile emeğin paylaşımında belirsizlik
9. Ticarete konu olan mal ve canlılara verilen zarar
  Kaynak metinleri · Yasaklanan yiyecekler ve yorumun sınırı
  Kazanç amacı ve yasak mal
  Yasak faaliyetten ayrılırken geçim güçlüğü
  Ürünün görünüşü ile gerçeği arasındaki fark
  Hayvanın yararı ve ticari kazanç
10. İşçi ve işveren hakları
  İzin verilen zamanı amacına uygun kullanmak
11. İbadet vakti ve ticaret
12. Faiz içeren işlemlerden uzak durmak
13. Yalan ve aldatmadan kaçınmak
  İlkelerin birlikte uygulanması
Kaynakça

## Ticaret ahlakının temel ölçüleri[1]

Ticaret ahlakı, kazanç elde ederken doğru davranmayı ve başkasının hakkını korumayı gerektirir. Dürüstlükten ölçü ve tartıya, sözleşmenin açıklığından emeğin karşılığına uzanan on üç ilke, bu sorumluluğu gündelik alışveriş içinde görünür kılar.

Bir davranışın ahlakî değeri ile sözleşmenin hukukî sonucu birlikte düşünülür; ancak birbirine karıştırılmaz. Malın niteliği, tarafların bilgisi ve rızası, bedel ve üstlenilen yükümlülükler açık olduğunda ticari ilişki daha sağlam bir zemine oturur. Örnekler, kaynak metinleri ve kavram karşılaştırmaları bu temel ayrımı açıklığa kavuşturur.

## Ticaret hukukunun ahlakla ilişkisi

İslam ticaret hukuku, gündelik alışverişten ortaklığa kadar malî ilişkilerin hangi şartlarla kurulabileceğini inceler. Bu alanı öğrenirken yalnız bir işlemin adını bilmek yeterli değildir. İşlemin neyi konu edindiğini, tarafların hangi hakları kazandığını ve hangi sorumlulukları üstlendiğini anlamak gerekir. Caiz, helal ve haram gibi terimler de bu değerlendirmelerin dilini oluşturur.

Fıkhın kendine mahsus dili, gündelik konuşmadaki beğeni ve hoşnutsuzluk ifadelerinden daha belirli anlamlar taşır. Bir işlem hakkında verilen hükmü öğrenmek, o hükmün şartlarını ve sınırlarını öğrenmeyi de gerektirir. Ticaret hukukundaki güçlüklerden biri budur: Hayatta karşılaşılan işlemler birbirine benzese de küçük bir şart değişikliği değerlendirmeyi etkileyebilir. Konuları sistemli ve örneklerle ilerleyerek çalışmak, tek tek sonuçları ezberlemekten daha sağlam bir anlayış kazandırır.

Bu alanın önemi, ele alınma sıklığına her zaman aynı ölçüde yansımaz. Ticaret hukukunun güç bir alan oluşu ve kurallarını uygulamanın kişisel çıkarlarla çatışabilmesi, bu durumun sebepleri arasında düşünülebilir. Bir hükme uymakta zorlanan kişi, önce meseleyi gündeminden uzaklaştırabilir; ardından farklı kişilere sorarak yalnız kendisine en kolay gelen cevabı arayabilir. Buradaki eleştiri, ilmî görüş farklılığının varlığına değil, sonucu baştan belirleyip dinî değerlendirmeyi o sonuca göre seçme tutumuna yöneliktir. Aile hukukunda da benzeri görülebilen bu tutum, ticari ilişkilerde kazanç isteğiyle birleştiğinde daha belirgin hâle gelebilir.

Ticaret hukukunu öğrenmenin amacı, yapılmak istenen her işleme uygun bir gerekçe bulmak değildir. Amaç, işlemi doğru anlamak ve meşru sınırlar içinde kurmaktır. Bunun için ahlakî ilkelerle sözleşmenin hukukî şartları birlikte değerlendirilir. Dürüstlük, güvenilirlik ve hak gözetme, ileride incelenecek akitlerin anlaşılmasına temel oluşturur.

**Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı ve kaynak dili**

Ticaret hukuku, malî ilişkileri konu edinir. Mülkiyetin kazanılması, korunması ve başkasına devri bu çerçevenin içindedir. Klasik eserlerde satım konuları çoğunlukla كِتَابُ الْبُيُوعِ, yani “satımlar

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 1. hafta sözlü anlatımı; öğretici içerik korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

kitabı” başlığı altında incelenir. Buradaki “kitap”, büyük bir eserin ana bölümü anlamına da gelebilir; mutlaka müstakil bir kitap adı değildir.

İbadet, aile, ceza ve malî ilişkilerin ayrı başlıklarda öğrenilmesi, aralarındaki ahlakî bağı ortadan kaldırmaz. Bir işlemin hukukî sonuç doğurması ile kişinin o işlemde dürüst davranmış olması ayrı ayrı incelenir. Dünyevî ve uhrevî sorumluluk bu noktada birlikte düşünülür: Bir hakkın mahkemede ileri sürülebilmesi kadar, kişinin başkasına haksızlık yapıp yapmadığı da önemlidir.[2]

## Ticaret ve temsil ahlakı

Ticaret, kişinin değerlerini davranışlarıyla görünür kıldığı bir alandır. Sözüne bağlı kalan, malın kusurunu saklamayan ve karşı tarafı gözeten bir tüccar, uzun açıklamalar yapmadan da güven oluşturabilir. Bu sebeple ticari ahlak ile tebliğ arasında güçlü bir ilişki vardır. İnsanlar bir inanç hakkında yalnız o inancın anlatımından değil, mensuplarıyla kurdukları ilişkilerden de izlenim edinirler.

Osman Kaşıkçı, ticaretin tebliğ gücünü Türklerin Müslümanlaşması ile Malezya ve Endonezya örnekleri üzerinden açıklar. Bu toplumların Müslüman tüccarların dürüstlüğünden etkilenmesini, askerî güçten daha kalıcı bir yayılma yolu olarak değerlendirir; Balkanlardaki hâkimiyetin kaybıyla karşılaştırır. Vurgusu, inancın zorlamadan ve davranışla tanıtılmasıdır. Bu tarih yorumu, aşağıda farklı bölgeler için gösterilen kaynak ayrımlarıyla birlikte okunmalıdır.

**Editöryal Destek — İslamlaşmayı tek sebebe indirgememek**

Ticaretin rolü güçlü olmakla birlikte farklı bölgelerin İslamlaşması aynı süreç değildir. Türklerin İslamiyet’i kabulünde siyasî ilişkiler, yerleşme ve sûfîlerin faaliyetleri de etkili olmuştur. Malezya’da deniz ticareti önemli bir giriş yoludur; Endonezya’da ticaretin yanında evlilikler, tarikatlar ve yerel siyasî oluşumlar da rol oynamıştır. Bu nedenle bütün süreci yalnız kılıçla veya yalnız ticaretle açıklamak yeterli değildir. Balkanlardaki siyasî hâkimiyetin kaybı da dinî ve toplumsal varlığın bütünüyle sona ermesiyle aynı şey sayılmamalıdır.[3]

Tarihî örnekleri değerlendirirken ideal ile uygulama arasındaki farkı korumak gerekir. İslam ticaret ahlakı bir ölçü sunar; Müslümanların bütün dönemlerde bu ölçüye eksiksiz uyduğu sonucu buradan çıkmaz. Yalnız olumlu örnekleri seçmek kadar yalnız olumsuz örnekleri seçmek de yanıltıcıdır. Sağlıklı değerlendirme, iyi uygulamaları ve ihlalleri birlikte ele alır. Böylece geçmiş, ne kusursuz bir övgü anlatısına ne de bütün değerleri geçersiz sayan bir karşı örnekler dizisine dönüşür.

### Komşusunun siftahını gözetmek

Fatih Sultan Mehmed’e bağlanan meşhur anlatıda, alışveriş için bir dükkâna giren müşterinin ikinci bir mal almak istemesi üzerine esnaf onu komşusuna yönlendirir. Gerekçesi, kendisinin siftah

---

2 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; ilgili basılı sayfa PDF sayfasından bir eksiktir. İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 2–5 / basılı s. 1–4. Bu haftayla ilgili alan tanımı ve ahlak-hukuk bağlantısı esas alınmıştır.

3 TDV İslâm Ansiklopedisi, Türk, Türklerin İslâmiyet’i Kabulü bölümü; Malezya; Endonezya, Ülkede İslâmiyet bölümü; Balkan Savaşı, 1913 Atina Antlaşması ve Müslümanların kurumlarının korunması. Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç

yapmış, komşusunun ise henüz yapmamış olmasıdır. Anlatının ahlakî odağı, kazancı yalnız kendi dükkânında toplamak yerine komşunun geçimini de gözetmektir.

Fatih Sultan Mehmed'e bağlanan bu hikâyenin tarihî ayrıntıları doğrulanmış değildir; başka bir yöneticiye ait olabileceği ihtimali de kesinleşmemiştir. Hikâyenin öğretici yönü, komşunun geçimini gözetmek ve ticari kazancı toplumsal dayanışmayla birlikte düşünmektir.

Ticaret ahlakının toplumsal değeri, tek tek müşterilerin memnuniyetinden daha geniştir. Güvenli ilişkiler, insanların birbirini gözetmesine ve toplumun başkaları için iyi bir örnek olmasına katkı sağlar. Buna karşılık kuralların bilinmemesi veya bilindiği hâlde uygulanmaması, eldeki imkânların iyi değerlendirilmesini de güçleştirebilir.

Osman Kaşıkçı, Müslümanların yaşadığı bazı coğrafyalardaki petrol ve doğal gaz zenginliğine rağmen süren sıkıntıları, ticaret hukukunun yeterince bilinmemesi ve uygulanmamasıyla ilişkilendirir. Bunu tek sebep olarak görmez; fakat kendi değerlendirmesinde en önemli sebeplerden biri sayar. Böylece iktisadî imkânların varlığı ile bunları adil ve verimli kullanma arasındaki farkı vurgular. Bu yorum, bütün ülkeleri kapsayan doğrulanmış bir ekonomik neden sıralaması değildir.

## İnanç, ibadet ve ahlak bütünlüğü

İslam'ın hükümleri farklı tasniflerle ele alınabilir. **İtikat** (اِعْتِقَادٌ), inanca ilişkin hükümleri; muamelat (مُعَامَلَاتٌ), insan ilişkilerini düzenleyen hükümleri; ahlak ise davranışın değer ve karakter boyutunu ifade eder. Muamelatı dar anlamda hukukî ilişkiler için kullanan tasniflerde ibadet ayrıca sayılır. Üçlü veya dörtlü sınıflandırma yapılması, ahlakın bütünle ilişkisini ortadan kaldırmaz.

İnanç, ibadet ve ahlak birbirinden kopuk alanlar değildir. İnancın davranışa yansıması, ibadetlerin insanın hayatında bir disiplin oluşturması ve insanlar arası ilişkilerde doğruluğun korunması birlikte düşünülür. Gazzâlî'nin İhyâʾü ʿulûmi'd-dîn'iyle ilişkilendirilen açıklamanın merkezinde de insanın dünyada ahlaklı yaşaması ve âhirette bunun karşılığını görmesi bulunur. İbadet ve inancın ahlakla ilişkisini bu şekilde vurgulamak, onların bütün anlamını tek bir işleve indirgemeyi gerektirmez.

**Editöryal Destek — Gazzâlî'ye nispet edilen açıklamanın niteliği**

İbadet ve inancın insanı dünyada ahlaklı, âhirette cennete layık hâle getirdiği düşüncesi, Gazzâlî'nin yaklaşımına ilişkin bir yorumdur. İhyâ, ibadetlerin ahlakî boyutunu da ele alır; fakat bu cümlenin Gazzâlî'ye ait birebir bir söz olduğu doğrulanmış değildir.[4]

4 Mustafa Çağrıcı, "İhyâü Ulûmi'd-Dîn", TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Eserin ibadetlerin ahlakî boyutunu da ele aldığı doğrulanır; bu kaynak, açıklamadaki cümlenin birebir Gazzâlî sözü olduğunu kanıtlamak için kullanılmaz. Kaynağı aç

Allah ile ilişkide samimiyet de ahlakın parçasıdır. **Tövbe-i nasuh** (تَوْبَةٌ نَصُوحٌ), günahın farkına varmayı, pişmanlık duymayı, onu bırakmayı ve yeniden işlememeye kararlı olmayı içerir. Sözünde durma ilkesi, bu içten yönelişle bağlantılıdır. İnsanın söylediği ile istediği, istediği ile yaptığı arasında tutarlılık bulunması beklenir. Tövbe yalnız söylenen bir cümleye indirgenemez; davranışın düzeltilmesine yönelik bir irade taşır.

**Editöryal Destek — Tövbedeki kararlılık**

> Yeniden günah işlememeye kararlı olmak, tövbe anındaki samimiyetle ilgilidir. İnsan ileride yeniden hata yaparsa bu yeni hata için de tövbe etmelidir. Çoğunluğun görüşüne göre sonraki günah, önceki samimi tövbeyi bozulmuş hâle getirmez. Farklı değerlendirmeler bulunmakla birlikte, geçmişteki her tövbenin baştan geçersiz olduğu biçiminde genel bir hüküm kurulamaz. Kul hakkı doğmuşsa hakkın iadesi veya hak sahibiyle helalleşme de ayrıca ele alınır.[5]

İnancın ahlaka yansımasının beklenmesi, inançsız bir kişinin ahlaklı olamayacağı anlamına gelmez. İnançsız bir insan dürüst, güvenilir ve yardımsever olabilir; buna karşılık Müslüman olduğunu söyleyen biri dininin öngördüğü ahlakla bağdaşmayan davranışlarda bulunabilir. Kişinin fiili ile inancın koyduğu ölçü aynı düzlemde değerlendirilmez. Müslümanların mevcut davranışlarını olduğu gibi İslam'ın ölçüsü saymak, ideal ile uygulamayı karıştırır.

Bu ayrım, öz değerlendirmeyi de gerekli kılar. Kur'an'ın hükümleri ve Peygamber'in sünneti önce kişinin kendi hayatıyla, ardından yakın çevresi ve toplumla karşılaştırılabilir. Amaç yalnız başkalarının kusurlarını bulmak değildir; bilinen değerlerin hangi ölçüde yaşandığını görmektir. Bir hükmün kitapta bulunması, hayatta kendiliğinden uygulanmasını sağlamaz.

## Peygamberin yaşanmış örnekliği

Peygamberlik, vahyin insan hayatında nasıl uygulanacağını da gösterir. İlâhî hitabın yalnız bir metin olarak ulaşmasıyla, insan ilişkileri içinde yaşanarak açıklanması arasında fark vardır. Peygamber'in aile hayatı, ibadeti, ticareti ve insanlarla muamelesi bu örnekliğin farklı alanlarıdır. Hz. Âişe'nin onun ahlakını Kur'an'la açıklaması, vahiy ile davranış arasındaki bağı özlü biçimde ifade eder.

Hz. Âişe'nin açıklaması, el-Edebü'l-müfred'de Mü'minûn sûresine yapılan göndermeyle birlikte yer alır. Lafızları farklı aktarımlar birbirine karıştırılmadan, bu rivayetin olay örgüsü kaynaklı konu özetinde açıklanır.

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti • Hz. Âişe'nin açıklaması ve Mü'minûn sûresi**

Yezîd b. Bâbenûs'un Hz. Âişe'ye Peygamber'in ahlakını sormasını konu alan aktarım, Kur'an'daki ilkeler ile yaşanan ahlak arasındaki bağı açıklar. Kaynakta Mü'minûn sûresinin başlangıcına gönderme yapılır. Okuma isteği, Yezîd'in ayetleri okuması ve Hz. Âişe'nin değerlendirmesi aynı

5 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Tövbe", dinî ve hukukî sonuçlar bölümü; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

anlatının parçalarıdır. Burada doğrudan hadis tercümesi yerine kaynaklı konu özeti verilmiştir; ahlak ve örneklik konusundaki açıklamalar korunmuştur.[6]

Editöryal Destek — Rivayet Mü'minûn sûresinin ilk beş ayetine gönderme yapar. Aşağıda 1–7. ayetlerin tam metni verilmiştir; böylece Suat Yıldırım'ın 5–7. ayetleri birleştiren meal birimi bölünmeden korunmuştur.

**Mü'minûn 23/1–7 • Ayet metni**

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

**Suat Yıldırım Meali**

Muhakkak ki müminler, mutluluk ve başarıya erdiler. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Onlar boş şeylerden uzak dururlar. Onlar zekâtı ifa ederler. Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar![7,8]

Ceza hükümleri de toplumsal düzen ve davranış ilişkisi içinde ele alınır. Yaptırımın yalnız gerçekleşmiş bir fiile karşılık verme boyutu değil, suçtan caydırma ve insanların haklarını koruma işlevi de vardır. Bazı ağır yaptırımların gerekçesi bu caydırıcılık üzerinden yorumlanır. Bu yorum, her suçun şartlarını, ispatını ve yaptırımını ayrıntılı biçimde inceleyen ceza hukuku yerine geçmez; ticaret ahlakına girişte hukukun toplumsal işlevini göstermeye yöneliktir.

İnsanların melekleşmesi benzetmesi, ahlakî olgunlaşma arzusunu anlatır. Meleklerden üstün bir konuma ulaşabilme düşüncesi de insanın sorumluluğunu yerine getirmesiyle ilişkilidir; her insanın bütün davranışlarıyla zaten üstün olduğu iddiasını taşımaz.

İnsanın ahlakî olgunlaşma imkânı, meleklerin Hz. Âdem'e secdesi ve Tîn sûresindeki insanın yaratılışına ilişkin âyetlerle ilişkilendirilir. **İnsan-ı kâmil** (إِنْسَانٌ كَامِلٌ) kavramı burada, davranışları olgunlaşmış ve kulluk sorumluluğunu ahlakına yansıtan insanı ifade eder. İnsanın

6 Buhârî, el-Edebü'l-müfred, no.308; Yezîd b. Bâbenûs'un sorusu ve Mü'minûn sûresinin başlangıcını okuması. Doğrudan tercüme değildir. Kaynağı aç . Rivayette 23/1–5'e işaret edilir; aşağıda sağlanan mealin birlikte verdiği 5–7 birimi bölünmeden korunmuştur.

7 Suat Yıldırım Meali, 23/1–7, sağlanan nüsha, PDF s. 567. Sağlanan nüshada birlikte verilen ayetlerin meali bölünmedi; Arapça kapsam aynı aralığa tamamlandı. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç

8 Mü'minûn 23/1–7 Arapça metni; tam yedi ayet. Kaynağı aç

yüksek bir değere sahip olması, onun bütün davranışlarının kendiliğinden doğru olduğu anlamına gelmez; verilen imkânın nasıl kullanıldığı önemlidir.

**Bakara 2/34 • Ayet metni**

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

**Suat Yıldırım Meali**

O vakit meleklere: “Âdem için secde edin!” dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı, kibrine yediremedi ve kâfirlerden oldu.[9]

Secde burada Âdem’e ilâhlık atfetmek değildir; Allah’ın emrine uyarak ona saygı gösterme bağlamında açıklanır.[10]

**Tîn 95/4–6 • Ayet metni**

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

**Suat Yıldırım Meali**

Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık, Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen ve tükenmeyen bir mükâfat vardır.[11]

Namaz, oruç, zekât ve hac; Allah’ı hatırlama, iradeyi eğitme, paylaşma ve sorumluluk üstlenmeyle ilişkilidir. Cemaatle namaza teşvik edilmesi, fakir ve yoksulların gözetilmesi de bireysel ibadetin toplumsal hayata uzanan yönlerini gösterir. Bu ibadetlerin ahlakî sonuçları üzerinde durulması, ibadetin yalnız toplumsal yarar için yapıldığı iddiası değildir; kulluğun davranış üzerindeki etkisini görünür kılar.

Benzer şekilde aile, ticaret, şahıs, miras, iş ve ceza hukukunun farklı alanlarında hakların korunması ve ihlallerin önlenmesi söz konusudur. Ticaret bu bütünlük içinde belirgin bir sınama alanıdır: Kazanç arzusu, sözünde durma ve başkasının hakkını gözetme ilkeleriyle karşı karşıya gelebilir. İnanç ve ibadet hayatının ihmal edilmesi de davranıştaki çözülmeyle birlikte düşünülür. Beklenen, kişinin ibadette benimsediği sorumluluk bilincini alışverişte de sürdürebilmesidir.

---

9 Suat Yıldırım Meali, 2/34, sağlanan nüsha, PDF s. 21. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur’an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

10 Diyanet, Kur’an Yolu, Bakara 2/34 tefsiri.

11 Suat Yıldırım Meali, 95/4–6, sağlanan nüsha, PDF s. 1018. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur’an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç

## İlkelerden işlemlere

Ticaret hukukuna önce ahlakî esaslardan başlamak, akitlerin şartlarını ve türlerini öğrenmeye zemin hazırlar. Her işlemi ayrı bir hüküm olarak ezberlemek yerine, işlemler arasında tekrar eden güven, rıza, açıklık ve hak gözetme ilişkisini görmek gerekir. Ayrıntılı bir sorunun cevabı bazen birden fazla şartın ve unsurun açıklanmasına bağlıdır. Bu sebeple konu sırasını korumak, bir mesele tamamlanmadan başka bir meseleye geçmemek ve örnekleri ait oldukları bağlamda değerlendirmek öğrenmeyi kolaylaştırır.

Farklı görüşlerin bulunması da gelişigüzel bir liste oluşturmayı gerektirmez. Önce meselenin kendisi anlaşılır; ihtiyaç duyulan yerde görüşlerin dayanağı ve sonucu açıklanır. Böylece yalnız görüş adlarını bilmek yerine, hangi farkın uygulamayı etkilediği kavranır.

On üç ilke, İslam ticaret ahlakının bütün hükümlerini tüketen kapalı bir liste değildir. Dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi geniş esaslar birçok davranışı kapsar. Akitlerin ayrıntılı hükümleri de bu ahlakî temelle birlikte anlam kazanır.

**Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı ve karşılıklı rıza**

Ticarette tarafların anlaşması temel bir ölçüdür; fakat anlaşmanın varlığı, yasak bir malı veya haksız kazanç yolunu kendiliğinden meşru kılmaz. Rıza, işlemin konusu ve kuruluş şartlarıyla birlikte değerlendirilir. Nisâ sûresinin 29. âyeti, karşılıklı rızaya dayanan ticareti haksız kazançtan ayırır.

**Nisâ 4/29 • Ayet metni**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Suat Yıldırım Meali**

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşrû olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrûdur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasbederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.[12]

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ, “aranızda karşılıklı rızaya dayanarak” anlamındadır. Malın kusurunu gizlemek veya fiyat hakkında yalan söylemek, kişinin kararını etkiler. Bu sebeple açık bilgi vermek ile rızayı korumak birbirine bağlıdır. Âyetin sonunda canın korunması da vurgulanır.[13]

12 Suat Yıldırım Meali, 4/29, sağlanan nüsha, PDF s. 141. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur’an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

13 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; ilgili basılı sayfa PDF sayfasından bir eksiktir. İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 4 / basılı s. 3; Diyanet, Kur’an Yolu, Nisâ 4/29 tefsiri.

# 1. Dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet

Dürüstlük, yalnız açık bir yalan söylememekle sınırlı değildir. Malı doğru tanıtmak, verilen söze uymak ve karşı tarafın bilgisizliğini kazanç fırsatına çevirmemek de bu ilkenin içindedir. Güvenilirlik, bu davranışların bir defaya mahsus kalmamasıyla oluşur. İyi niyet ise kişinin işlemi kurarken ve yürütürken başkasının hakkını gözetmesini gerektirir. Üçü birlikte düşünüldüğünde ticaret, yalnız mal ile paranın değiştirildiği bir alan olmaktan çıkar; kişinin ahlakını görünür kılan bir ilişki hâline gelir.

## Abdurrahman b. Avf: Yardımlaşma ve çalışma iradesi

Abdurrahman b. Avf'ın hicret sonrasındaki hayatı, yardımlaşma ile çalışma gayretini bir arada gösterir. Habeşistan'a hicret eden, daha sonra Medine'ye gelen bu sahâbî, Mekke'deki ticari hayatını geride bırakmıştı. Medine'de kendisiyle kardeşlik bağı kurulan Sa'd b. Rebî' ona malının yarısını paylaşmayı teklif etti. Abdurrahman'ın pazarı öğrenmek ve çalışmak istemesi, yardımı küçümsemesi anlamına gelmez. Burada hem Sa'd'ın paylaşma iradesi hem de Abdurrahman'ın yeni şartlarda geçimini kurma gayreti birlikte görülür.

**Editöryal Destek — Abdurrahman b. Avf anlatısının kaynak sınırı**

Buhârî 2048, mal paylaşma teklifini, pazara yönelişi ve ticarete başlamayı anlatır. Kurutulmuş yoğurt ve yağ ticaretini de bildirir. Osman Kaşıkçı'nın kullandığı anlatıda ise Abdurrahman'ın bir ip isteyerek hamallıkla işe başlaması da vardır. Bu ayrıntı ve aşağıdaki beş davranışın ona nispeti, aynı rivayette bulunmadığından sahih hadisle sabit sözler gibi sunulmaz.[14]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti • Pazara yöneliş ve çalışma · Buhârî 2048**

Hicret sonrasında Sa'd b. Rebî', Abdurrahman b. Avf'a malını paylaşmayı teklif eder. Abdurrahman pazarı öğrenerek çalışmayı seçer; kurutulmuş yoğurt ve yağ ticaretine başlar. Anlatı daha sonra evlenmesi, mehir ve düğün yemeğine ilişkin konuşmayla devam eder. Yardım teklifinin yapılması onun kabul edildiği anlamına gelmez. Buradaki konu dayanışma ile kişinin çalışarak geçim kurmasının birlikte anlaşılmasıdır. Bu bölüm, doğrudan hadis tercümesi yerine kaynaklı konu özetidir.[15]

Rivayette Sa'd'ın teklifinden söz edilmesi, teklifin gerçekleştiği anlamına gelmez. Abdurrahman bu yardımı kabul etmeyip pazarı sormuştur. Metnin devamındaki mehir ve düğün yemeği, yeni hayatını kurmasıyla ilgili olayın tamamını gösterir.

Abdurrahman b. Avf'a bağlanan ticari başarı anlatısı beş davranış üzerinde ilerler: işe erken başlamak, müşteriye yumuşak davranmak, tek satıştan aşırı kazanç beklemek yerine satış hacmini artırmak, ödeme güçlüğü çeken borçluya kolaylık göstermek ve kazançtan infaka pay ayırmak. Bu davranışların birlikte düşünülmesi önemlidir. Yalnız erken başlamak, müşteriyi aldatan bir ticareti

14 Buhârî, Büyû', 2048; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Nispet sınırı, bu rivayetin lafzıyla yapılan karşılaştırmadır. Kaynağı aç

15 Pazara yöneliş ve çalışma · Buhârî 2048. Kaynağı aç

ahlaklı hâle getirmez; yalnız bağışta bulunmak da malın kusurunu gizlemeyi telafi eden bir izin sayılmaz.

| Davranış | Somut örnek | Öğrenilecek ilişki |
|---|---|---|
| İşe erken başlamak | Pazara herkesten önce gitme gayreti | Düzenli çalışma ve sorumluluk |
| Mülayemet göstermek | Müşteriye kolaylık sağlamak | Kazanç ararken ilişkiyi incitmemek |
| Satış hacmini gözetmek | Bir maldan çok kâr yerine daha çok satış | Kazancı tek müşteriye ağır yük bindirmeden aramak |
| Borçluya mühlet vermek | Sıkıntıdaki kişinin ödeme süresini esnetmek | Alacak hakkıyla insanın durumunu birlikte düşünmek |
| İnfakta bulunmak | Kazancın bir kısmını Allah yolunda harcamak | Serveti paylaşma sorumluluğu |

Abdurrahman b. Avf'a bağlanan "Üzerime güneş doğmamıştır" sözü, güneş yükselmeden işe koyulma gayretini anlatır. Sözün tarihî nispeti kesinleşmiş değildir.

Beş davranışı bir araya getiren bu anlatının Abdurrahman b. Avf'a nispeti kesin değildir. Kazancın yarısını paylaşma düşüncesi, Allah'ı ticarete ortak etme benzetmesiyle açıklanır. Bu, hukukî veya inançla ilgili gerçek bir ortaklık iddiası değil, kazancın Allah rızası için harcanmasını anlatan bir mecazdır. Yarı oranı bütün tüccarlar için konulmuş genel bir infak yükümlülüğü değildir.

Medine'de mescidin yanında pazarın da toplumsal hayatın kuruluşunda yer alması, ibadet ile gündelik kazancın birbirinden kopuk görülmemesiyle ilişkilendirilir. Pazarda nasıl davranılacağı, ticaretin ahlakî sınırlarının öğrenilmesini gerektirir. Abdurrahman b. Avf'ın ticareti ve yardımları bu bütünlüğün örneği olarak ele alınır.

## Servetin paylaşılması ve tarihî miktarların okunması

Abdurrahman b. Avf'ın vefatı öncesinde, Bedir'e katılıp hayatta bulunanlara malından pay ayırdığı nakledilir. İbn Asâkir'in Târîhu Dımaşk'ında Zührî'den aktarılan haberde, yaklaşık yüz kişiye kişi başına dört yüz dinar vasiyet ettiği ve o sırada halife olan Hz. Osman'ın da bu payı aldığı belirtilir. Bu, tarih eserindeki bir haberdir; haberin burada bulunması, isnadı hakkında ayrıca bir sahihlik hükmü verildiği anlamına gelmez.

**Editöryal Destek — Tarihî para birimi ve ağırlık**

Ham aktarımda kişi başına "dört yüz dirhem altın" ve yaklaşık iki kilogram ifadesi kullanılır. İbn Asâkir'in naklettiği haberde ise birim dinardır. Dirhem ile dinar farklıdır; ağırlıkları ayrıca

belirlenmeden dört yüz dinar, iki kilogramla özdeşleştirilemez. Bu fark, kazancın paylaşılmasına ilişkin örneğin öğretici yönünü değiştirmez.[16]

Bu örneğin öğretici yönü, kazanç ile infakın birlikte bulunabilmesidir. Osman Kaşıkçı, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyetin insanı zenginliğe götüreceğini kuvvetle savunur. İş insanlarından duyduğu "Dürüst olursak bu kadar zengin olamayız" itirazını, hızlı zenginleşme isteğinin ahlakî ilkeleri yük gibi göstermesi bakımından eleştirir. İnfakı yalnız eksilen para saymanın da bu bakışın bir parçası olduğunu belirtir.

**Editöryal Destek — Bereket ve maddî başarı**

Bereket düşüncesi, helal kazancın değerini ve paylaşmanın anlamını vurgular. Bununla birlikte dürüst olan herkesin mutlaka varlıklı olacağı veya yoksulluğun dürüstlük eksikliğini gösterdiği sonucu çıkarılamaz. Ahlakî ilke, yalnız maddî başarı getirdiğinde uyulacak bir araç değildir. Kişinin imkânları ve kazancı değişse de doğruluk yükümlülüğü devam eder.

## Hz. Hatice ve güvenilir ticaret

Hz. Peygamber'in ticari güvenilirliği, Hz. Hatice ile evliliğinin anlatımında önemli bir yere sahiptir. Osman Kaşıkçı, önce bir ticari görevin verilmesini, iyi kazanç ve güven üzerine bu ilişkinin sürmesini, ardından evliliğe uzanan süreci anlatır. Hz. Hatice'nin teklifi de bu güven ilişkisiyle açıklanır. Seferlerin sayısı kesinleştirilmeden, güvenilirliğin satış anıyla sınırlı kalmayıp diğer ilişkilere yansıdığı görülür.

Hz. Hatice'nin varlığıyla sağladığı destek, İslam'ın ilk dönemindeki dayanışma ve ikram imkânlarıyla ilişkilendirilir. İnsanlara yemek ve içecek sunmak, ihtiyaçlarını gözetmek ve onlara yakınlık göstermek için maddî imkân da gerekir. İyiliğin insanlar üzerindeki etkisini anlatan Arapça özdeyiş, insanın kendisine yapılan iyiliğe karşı bağlılık hissetmesini ifade eder. Bu söz hadis olarak sunulmaz; ahlakî bir düşünceyi açıklayan özdeyiş olarak kullanılır.[17]

**İyilik ve bağlılık · Arapça özdeyiş**

الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ

**Türkçe anlam · Editöryal çeviri**
İnsan, kendisine yapılan iyiliğin kölesidir.[18]

Buradaki kölelik gerçek bir hukukî statüyü anlatmaz; insanın gördüğü iyilik karşısında duyduğu minnet ve bağlılığı ifade eden mecazdır. Söz, Âmidî'nin Gurerü'l-hikem ve dürerü'l-kelim

16 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, Abdurrahman b. Avf biyografisi, Zührî'nin vasiyet haberi; dijital metinde dört yüz dinar, yüz kişi ve Hz. Osman kaydı karşılaştırılmıştır. Haber hakkında isnad sıhhati hükmü verilmemiştir. Kaynağı aç

17 M. Yaşar Kandemir, "Hatice", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Bu kaynak güvene dayalı ortaklığı, Şam seferini ve evliliğe giden süreci anlatır; tekrar eden seferlerin belirli bir sayısını bu açıklamadan çıkarmak mümkün değildir. Kaynağı aç

18 İyilik ve bağlılık · Arapça özdeyiş; metin birimleri: Gurer 383; Kaynak bağlantısı (ablibrary.net) Kaynağı aç

derlemesinde 383 numarayla bulunur. Bu metin tanıklığı, sözü Peygamber hadisi olarak sunmak veya tarihî nispeti hakkında sahihlik hükmü vermek için kullanılmamıştır.[19]

**Duhâ 93/8 • Ayet metni**

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

**Suat Yıldırım Meali**

Seni muhtaç bulup ihtiyacını gidermedi mi?[20]

Duhâ sûresindeki ihtiyaç içinde bulup imkân verme hatırlatması, sahip olunan varlığın bir nimet olarak görülmesine bağlanır. Nimetin hatırlanması, onu yalnız kişinin kendi üstünlüğünün sonucu saymasını önler. Ticari başarıya emek vermek ile nimeti veren Allah'a şükretmek birbirini dışlamaz.

## Kārûn örneğinde servet ve sorumluluk

Kārûn kıssasında eleştirilen tutum, serveti yalnız kendi bilgi ve yeteneğinin sonucu sayarak bunun verdiği güçle böbürlenmektir. Kazanılan malın bir sorumluluk doğurduğu unutulduğunda, varlık insanın kendisini başkalarından üstün görmesine araç olabilir. Kasas sûresinde Kārûn'un sözü ile kendisinin ve konağının yere geçirilmesi birlikte anlatılır. Servet, onu ilâhî hükümden koruyan bir güvence olmamıştır.

**Kasas 28/78 • Ayet metni**

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

**Suat Yıldırım Meali**

Karun "Ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum." dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helâk etmişti? Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçları hakkında soru sorulmaz.[21]

Âyetin sonundaki ifade, suçluların sorumluluktan kurtulması anlamına gelmez. Diyanet tefsiri bunu, suçlarının zaten açık olmasıyla ilişkilendirir.[22]

---

19 Abdülvâhid el-Âmidî, Gurerü'l-hikem ve dürerü'l-kelim, dijital s. 29, söz 383; Kaynak bağlantısı (ablibrary.net). Kaynağı aç

20 Suat Yıldırım Meali, 93/8, sağlanan nüsha, PDF s. 1017. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

21 Suat Yıldırım Meali, 28/78, sağlanan nüsha, PDF s. 654. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

22 Kur'an Yolu, Kasas 28/78–82 tefsiri.

**Kasas 28/81 • Ayet metni**

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ

**Suat Yıldırım Meali**

Derken Biz onu da, sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip, onu kurtarabildi, ne de kendi kendisini savunabildi.[23]

Dürüst tüccarın itibarı, yalnız varlıklı olmasından doğmaz. Sözünde durması, güven vermesi ve başkasının hakkını gözetmesi, insanlar arasındaki saygınlığının ahlakî temelidir. Hz. Peygamber'in ve sahâbenin hayatından verilen örnekler bu ilişkiyi somutlaştırır.

## 2. Alışverişte yemini güven aracına dönüştürmemek

Alışverişte güven, malın niteliği ve işlem şartları hakkında doğru bilgi verilmesiyle kurulmalıdır. Satıcının sözünün ikna edici olmadığını düşünerek sürekli yemin etmesi, eksik güveni yeminle kapatma çabası olabilir. Malın kendisine kaça geldiği veya daha düşük fiyata satmasının mümkün olup olmadığı konusunda yemin ederek müşteriyi etkilemesi, özellikle söylenen doğru değilse ağır bir sorumluluk doğurur.

Buradaki ilke, yemini gündelik pazarlığın alışkanlığı hâline getirmemektir. Alıcıyı ikna etmek için Allah'ın adını tekrar tekrar kullanmak, doğru bilgi vermenin yerini tutmaz. Bir malın satılması için gerekçe uydurmak da dinî bir ifadeyle desteklendiğinde meşru hâle gelmez.

**Editöryal Destek — Üç yemin türü ve kefâret**

| Tür | Ayırt edici özellik | Temel sonuç |
|---|---|---|
| **Lağv yemini** يَمِينُ اللَّغْوِ | Doğru sanılarak veya yemin kastı olmadan söylenen söz | Kefâret gerekmez. |
| **Gamûs yemini** يَمِينُ الْغَمُوسِ | Geçmişteki veya şimdiki bir durum hakkında bilerek yalan yere yemin etme | Büyük günahtır. Tövbe ve ihlal edilen hakkın giderilmesi gerekir. Çoğunluk ayrıca kefâret öngörmez; Şâfiîler öngörür. |

23 Suat Yıldırım Meali, 28/81, sağlanan nüsha, PDF s. 654–655. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

| Tür | Ayırt edici özellik | Temel sonuç |
|---|---|---|
| **Mün‘akit yemin** الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ | Şartlarına uygun, geleceğe yönelik bağlayıcı yemin | Bozulması kefâret gerektirir. |

**Mün‘akit yemin** (الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ) bozulduğunda **kefâret** (كَفَّارَةٌ); on yoksulu doyurma, giydirme veya köle âzat etme seçenekleriyle açıklanır. Bunlara gücü yetmeyen kişi üç gün oruç tutar. Oruç, maddî imkânı olan kişinin diğer seçeneklerle eşit sırada seçebileceği bir yol değildir. Ticarette bilerek yalan söyleme ile geleceğe yönelik bir yemini bozmanın hükümleri bu yüzden birleştirilmemelidir.[24]

**Mâide 5/89 • Ayet metni**

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

**Suat Yıldırım Meali**

Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz, ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız onun keffâreti, çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden on fakir doyurmak, yahut on fakiri giydirmek veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse, üç gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde, yemin bozmanın keffareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın! Allah işte size âyetlerini böyle açıklıyor, ta ki şükredesiniz.[25]

Bir insan, verdiği yeminin kendisini yanlış bir davranışa sürüklediğini fark edebilir. Böyle bir durumda yemine bağlı kalmayı her şartta erdem saymak doğru değildir. Daha hayırlı olanı yapmak ve gerekli kefâreti yerine getirmek, yanlışta ısrar etmeye tercih edilir. Annesi veya babasıyla

24 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Yemin”, yemin çeşitleri ve yeminin hükmü bölümleri; Mâide 5/89. Gamûs yemininin geçmiş ve şimdiki zamanı kapsayan tanımı için Diyanet Haber, “Yemin keffâreti nasıl yerine getirilir?”, 5 Eylül 2023; Kaynak bağlantısı (diyanethaber.com.tr). Kaynağı aç

25 Suat Yıldırım Meali, 5/89, sağlanan nüsha, PDF s. 202–203. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur’an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

konuşmamaya yemin eden kişinin, akrabalık bağını kesmeme sorumluluğunu fark etmesi bunun örneğidir. Yemin, yapılmaması gereken bir davranışı yapma gerekçesine dönüştürülmez.

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti • Daha hayırlı davranış ve kefâret · Müslim 1650a**

Peygamber'in yanında geç vakte kadar kalan bir kişinin, evine dönünce çocuklarını uyur bulması üzerine yemek yememeye yemin etmesi aktarılır. Daha sonra bu kararından döner ve durumu Peygamber'e bildirir. Rivayet, daha hayırlı olan davranışın seçilmesi ve yeminin kefaretinin yerine getirilmesi ilişkisini açıklar. Yanlış bir davranışta ısrar etmek sırf yemin edilmiş olmasıyla doğru hâle gelmez. Bu bölüm, doğrudan hadis tercümesi yerine kaynaklı konu özetidir.[26]

**Editöryal Destek — Akrabalık bağını korumak · Buhârî 5984**

Bâbın Türkçe anlamı: Akrabalık bağını kesmenin günahı

باب إِثْمِ الْقَاطِعِ

İsnad ve tam Arapça kaynak metni

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ".

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Akrabalarıyla ilişkiyi kesen Cennet'e giremez.[27]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

Yahyâ b. Bükeyr → Leys → Ukayl → İbn Şihâb → Muhammed b. Cübeyr → Cübeyr b. Mut'im. Cübeyr, Peygamber'i işittiğini bildirir. Yayımlanmış Türkçe kısa söz, bu isnadın tercümesi değildir.

Lafız notu: Buhârî'nin burada kullanılan metni قَاطِعٌ ile biter. Tercüme kaynağında قَاطِعُ رَحِمٍ lafzı vardır; "akrabalarıyla" sözü açıklanan ilişkiyi belirtir. Arapça nüsha bu fark sebebiyle değiştirilmemiştir.

Hatalı davranıştan dönmek mümkündür; fakat bu imkân, baştan doğru davranmanın yerini tutmaz. Kırılan bir şeyi onarmanın güçlüğü, yalan ve güven kaybı için de açıklayıcı bir benzetmedir.

---

26 Daha hayırlı davranış ve kefâret · Müslim 1650a. Kaynağı aç

27 Buhârî 5984, Türkçe metin: Hadeethenc, "Akrabalarıyla ilişkiyi kesen Cennet'e giremez", Tam isnad: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç

Kefâret yalnız bir bedel ödeyerek bütün ahlakî sonuçları ortadan kaldıran işlem gibi düşünülmemelidir. Başkasının hakkına zarar verilmişse o hak da ayrıca gözetilir.

## 3. Malı tanıtırken doğruluk

Malın tanıtılması ve reklamının yapılması, ticari faaliyetin bir parçasıdır. Tanıtımın meşru bir amaca hizmet etmesi için içerdiği bilgilerin doğru olması gerekir. Malda bulunmayan bir özelliği varmış gibi göstermek, kusuru gizlemek veya alıcının kararını yanlış bilgiye dayandırmak, tanıtımın sınırını aşar. Satıcının kazanç isteği, müşterinin gerçeği bilme ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

Bir malın yararlarını anlatmakla onu gerçekte sahip olmadığı bir üstünlükle övmek farklıdır. Yanlış veya yanıltıcı bir övgü, alıcıyı hataya düşürebilir. Bu sebeple reklamın değerlendirilmesinde yalnız sunumun çekiciliğine değil, vaadin gerçekle ilişkisine bakılır. Dürüstlük, malın üretiminden satışına kadar sürdürüldüğünde güven oluşturur.

Helal bir kazanç imkânının yalanla kirletilmesi, suyu veya sirkeyi şaraba çevirme benzetmesiyle açıklanır. Benzetmenin amacı, kişinin kendi yanlış davranışıyla sorumluluk doğurmasını görünür kılmaktır. Malın fiziksel niteliğinin değiştiği veya her yanlış reklamın bütün mezheplerde sözleşmeyi kendiliğinden geçersiz kıldığı anlamına gelmez.

**Editöryal Destek — Davranışın günahı ve akdin sonucu**

Yalanın dinen yasak olmasıyla satışın hukukî sonucu ayrı sorulardır. Bir satışın geçerliliği, alıcının sözleşmeyi sona erdirme hakkı veya zararın giderilmesi; kusurun, yanıltmanın ve sözleşmenin özelliklerine göre incelenir. Bu yüzden ahlakî bir uyarıdan hareketle bütün satışlar için tek bir geçersizlik sonucu çıkarılmaz.[28]

## 4. Ölçü ve tartıda adalet

Ölçü ve tartı, karşılıklı hakkın sayıyla görünür hâle geldiği alandır. Kendisi alırken tam, hatta fazla ölçülmesini isteyen; başkasına satarken eksilten kişinin davranışı, aynı ilişkide kendisine ve başkasına farklı ölçü uygulamasıdır. Mutaffifîn sûresinin başındaki uyarı bu tutumu hedef alır. Mesele yalnız terazinin çalışması değil, tarafların hakkının korunmasıdır.

28 Saffet Köse, “Hile”, TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Hilenin akde etkisi, fesih imkânı ve tazmin sonuçları farklı şartlarla ele alınır. Kaynağı aç

**Mutaffifîn 83/1–6 • Ayet metni**

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

**Suat Yıldırım Meali**

Vay haline eksik ölçüp tartanların! Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hîle karıştırırlar. Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin'in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?[29]

**Editöryal Destek — Sûrenin iniş zamanı**

Mutaffifîn, ilk vahyedilen sûre olarak gösterilmemelidir. Diyanet'in sûre bilgisinde Mekke döneminin sonuna yerleştirilir; Medine'de ilk inen sûre olduğu veya iki döneme ait bölümler içerdiği yönündeki rivayetler de belirtilir. Bu farklılık, ölçü ve tartıdaki haksızlığa ilişkin uyarının anlamını değiştirmez.[30]

Teraziyi mıknatıs gibi bir araçla yanıltmak açık bir örnektir. Daha az dikkat çeken örnek ise ambalaj ağırlığını ürünün ağırlığı gibi hesaba katmaktır. Mal birkaç gram eksik olduğunda da hak sorunu ortadan kalkmaz. Özellikle birim fiyatı yüksek ürünlerde küçük bir ağırlık farkı belirgin bir bedel farkına dönüşebilir.

Çam fıstığı örneğinde ürünün kilogram fiyatı 70 avro, kabın kilogram değeri ise varsayımsal olarak 5 avrodur. Ürün karton bir kaba veya cam kavanoza konulduğunda kabın ağırlığı da ürün gibi 70 avro üzerinden hesaplanırsa alıcı ambalaja ürün bedeli ödemiş olur. Buradaki fiyatlar güncel piyasa bilgisi değildir; ölçme hatasının etkisini gösteren anlatım örneğidir.

**Editöryal Destek — Dara hesabı**

| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Brüt ağırlık | Ürün ile kabın birlikte tartılan ağırlığı |
| Dara | Boş kabın ağırlığı |
| Net ürün ağırlığı | Brüt ağırlıktan dara çıkarıldıktan sonra kalan ürün |

29 Suat Yıldırım Meali, 83/1–6, sağlanan nüsha, PDF s. 999. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç

30 Diyanet Kur'an Portalı, Mutaffifîn sûresi, Nüzûl bölümü; Kaynak bağlantısı (kuran.diyanet.gov.tr). Kaynağı aç

| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Ürünün bedeli | Net ürün ağırlığı üzerinden, kararlaştırılan birim fiyatla hesaplanan tutar |

Bu örneğin devamı olarak kap 100 gram kabul edilirse, kabın 70 avroluk ürün fiyatıyla tartılması toplam hesaba 7 avro ekler. Ürünün kendisine ait olmayan bu ağırlık, ürün bedeli gibi gösterilmemelidir. Ambalaj için ayrıca bir bedel alınacaksa bunun da müşteriye açıkça bildirilmesi gerekir. Hesabın öğretici noktası, yalnız toplam rakamın değil, o rakamın neyin karşılığı olduğunun da anlaşılmasıdır.[31]

**Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı ve pazar denetimi**

Doğru tartmak bireysel bir yükümlülüktür; ölçü aletlerinin denetlenmesi ise bu yükümlülüğün kamusal karşılığıdır. İslam tarihinde **hisbe** (حِسْبَةٌ) kurumu ve **muhtesip** (مُحْتَسِبٌ) adı verilen görevli, pazarın işleyişini denetleyen yapılar arasında yer alır. Ölçü ve tartıların belirlenen standartlara uygunluğunun kontrolü, bu görevlerin belirgin örneklerindendir. Böylece ahlakî uyarı, ihlalleri önleyecek denetimle desteklenir.[32]

## 5. İhtikâr ve piyasa zararı

**İhtikâr** (اِحْتِكَارٌ), insanların ihtiyacını ve malın piyasadaki azlığını haksız kazanç imkânına çevirmekle ilgilidir. Bir malın az üretildiğini gören kişinin onu toplayıp depolaması, ihtiyaç arttığında yüksek fiyatla satmak üzere piyasadan çekmesi bu davranışın örneğidir. Eleştirilen, insanların zorunlu ihtiyacının kazanç baskısı altında bırakılmasıdır. Fakirin gözyaşı üzerine saltanat kurma benzetmesi, kazancın arkasında başkalarının yaşadığı güçlüğü görünür kılar.

Her depolama işlemi aynı amaç ve sonucu taşımaz. Malın korunması, düzenli tedarik veya olağan ticari hazırlık ile kıtlığı artırarak insanların ihtiyacını istismar etme birbirinden ayrılmalıdır. İhtikârın fıkhî kapsamı ele alınırken malın türü, piyasadaki ihtiyaç ve meydana gelen zarar gibi unsurlar bu yüzden önem kazanır.

**Editöryal Destek — İhtikâr rivayetlerinin derecesi**

İhtikârı yapan kişinin lanetlenmesini bildiren rivayet İbn Mâce 2153'te yer alır; kullanılan kaynakta Darussalam değerlendirmesi zayıftır. Buna karşılık Müslim 1605b'de ihtikâr yapan kişinin günahkâr olduğunu bildiren rivayet bulunmaktadır. Yasaklamanın öğretici açıklaması,

---

31 Ölçü ve tartı örneğindeki 70 avro/kg birim fiyat üzerinden editöryal hesap: 100 gram, 0,1 kilogramdır; 0,1 ile 70'in çarpımı 7 avrodur. Kap ağırlığı öğretim amacıyla varsayılmıştır.

32 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; ilgili basılı sayfa PDF sayfasından bir eksiktir. İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 11 / basılı s. 10; TDV İslâm Ansiklopedisi, "Hisbe"; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

derecesi belirtilmeden yalnız ilk rivayete dayandırılmaz. İki metin birbirinin lafzı gibi de aktarılmaz.

**Editöryal Destek — İhtikâr hakkında aktarılan rivayet · İbn Mâce 2153**

Bâbın Türkçe anlamı: İhtikâr ve pazara mal getirme

بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

İsnad ve tam Arapça kaynak metni

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ " الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. "

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

“İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır, malını stoklayıp karaborsaya düşüren ise lânetlenir.”[33]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

Nasr b. Ali el-Cehdamî → Ebû Ahmed → İsrâil → Ali b. Sâlim b. Sevbân → Ali b. Zeyd b. Cüd‘ân → Saîd b. Müseyyeb → Ömer b. Hattâb. Ömer, nebevî sözü aktarır. Dârüsselâm neşrinde zayıf olarak değerlendirilmiştir.

33 İbn Mâce 2153. Arapça tam rivayet: Hadis metninin Türkçesi: Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, c. 5, s. 203, İM2153. Tam isnad açıklaması kaynaklı konu özetidir. Önceki zayıflık değerlendirmesi korunmuştur. Kaynağı aç Kaynağı aç

**Editöryal Destek — İhtikâr ve günah · Müslim 1605b**

Bâbın Türkçe anlamı: Gıda maddelerinde ihtikârın yasaklanması

بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

İsnad ve tam Arapça kaynak metni

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ. "

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

“Asîden başka kimse ihtikâr yapmaz!”[34]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

Saîd b. Amr el-Eş‘asî → Hâtim b. İsmâil → Muhammed b. Aclân → Muhammed b. Amr b. Atâ → Saîd b. Müseyyeb → Ma‘mer b. Abdullah → Resûlullah. Bu kayıt, Saîd’in ihtikârıyla ilgili konuşmayı içeren 1605a varyantıyla birleştirilmemiştir.

## Malı yok etmek ve ihtiyaç sahibine ulaştırmak

Hz. Ali’nin ihtikâr yapan bir kişinin malını yaktırdığı aktarımı, Gazzâlî’nin İhyâ’sında yer alır. Osman Kaşıkçı, malı imha etmeyi israf açısından eleştirir; kendisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı tercih edeceğini belirtir. Hz. Ali’nin ilmî konumunu da hatırlatarak tarihî aktarımda hata bulunabileceğini düşünür. Haberin nakli ile bu habere yönelttiği itiraz birbirinden ayrıdır.

İhyâ’da böyle bir haberin bulunması, olayın tarihî sıhhatini tek başına ispatlamaz. Haberin sonraki eserlerde aktarılması da ayrıca isnad araştırmasının yerini tutmaz. Burada kesinleşmiş bir idarî uygulama listesi çıkarılmaz; yaptırımın israf doğurmaması ve ihtiyaç sahibinin yararının gözetilmesi arasındaki ilişki ele alınır.[35]

Bazı Osmanlı valilerinin bu tür mallara el koyduğuna ilişkin kayıtların görüldüğü aktarılır. Ancak yer, tarih ve belge adı verilmediğinden bu anlatım, belirli bir tarihî vaka olarak ezberlenmemelidir. Sarımsak gibi sınırlı arzı olan bir ürünü piyasadan toplayıp beş veya on katına satmaya çalışma

---

34 Müslim 1605b. Arapça tam rivayet: Hadis metninin Türkçesi: Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Müsâkât 130 (1605), Türkçe dijital nüsha. Tam isnad açıklaması kaynaklı konu özetidir; bu kayıt 129 numaralı farklı lafızla birleştirilmedi. Kaynağı aç Kaynağı aç

35 Gazzâlî, İhyâü ulûmi’d-dîn, Âdâbü’l-kesb ve’l-meâş, üçüncü bab, ihtikâr bölümü; Hz. Ali’ye bağlanan imha haberi dijital metinde bulunur. Kaynağı aç ; Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’l-müttakîn, aynı yerin şerhi; önceki kayıttaki bağlantının tam pasajına erişim sınırlı kaldığından bu şerhten bağımsız bir tarihî doğrulama sonucu çıkarılmamıştır. Kaynağı aç

örneği, müdahale düşüncesinin hangi zarar karşısında gündeme geldiğini açıklar. Yaptırım tartışması kamu otoritesinin yetkisiyle ilgilidir; kişilerin kendi başına başkasının malına el koymasına dayanak oluşturmaz.

### Temel ihtiyaç malının piyasadan çekilmesi

1980 öncesine ilişkin bir örnekte, ayçiçek yağı ve margarinin depolanıp karaborsaya konu edilmesi yüzünden gündelik ihtiyacın karşılanamadığı anlatılır. Malın bulunmasına rağmen tüketiciye sunulmaması, insanları güç durumda bırakır. Bu olay bütün dönemin ekonomik sebeplerini açıklayan bir araştırma değildir; ihtiyaç malının saklanmasının insanlar üzerindeki etkisini gösterir.[36]

## 6. Müşteri kızıştırma ve pazarlığa müdahale

Ticaret ahlakı, elbise gibi giyilip çıkarılan bir tutum olmamalı; deri gibi kişinin davranışına yerleşmelidir. İlkeler yalnız kazanç sağlamaya elverişli olduklarında uygulanmaz. Müşteri kızıştırmaktan kaçınmak da bu sürekli sorumluluğun bir parçasıdır.

Bir malı almaya niyeti olmadığı hâlde talipmiş gibi davranıp gerçek müşteriyi daha yüksek bedel vermeye yöneltmek, **neceş** (نَجْشٌ) olarak adlandırılan davranışın merkezindedir. Satıcının tanıdığı bir kişinin bağımsız müşteri gibi görünmesi, alıcının gördüğü talep ve beğeni hakkında yanlış izlenim edinmesine yol açar. Burada görünüşteki rekabet gerçeği yansıtmaz.

Vapur veya Eminönü'ndeki seyyar satış örneğinde, satıcının arkadaşı malı aşırı biçimde över, üç tane almak ister ve para üstünü de bırakabileceğini söyler. Çevredekiler onu malı beğenen cömert bir müşteri sanır. Oysa davranış önceden kurulmuş bir gösterinin parçasıdır. Aldatıcı düzeni kuran satıcı ile onu gerçek alışveriş gibi sunan kişi, aynı yanıltmaya birlikte katılmış olur.

**Editöryal Destek — Sahte talep ve gerçek pazarlık**

| Durum | Sorunun merkezi |
|---|---|
| Satın alma niyeti olmadan fiyatı veya ilgiyi artırmak | Gerçekte bulunmayan talebi varmış gibi göstererek aldatmak |
| Gerçekten almak istemesine rağmen başkasının ilerlemiş pazarlığını bozmak | Başkaları arasında oluşan anlaşma sürecine zarar vermek |
| Şartları açık bir artırmada gerçek teklif vermek | Tek başına sahte talep sayılmaz; teklifin gerçekliği ve satış usulü ayrıca değerlendirilir. |

36 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 1. hafta sözlü anlatımı; öğretici içerik korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel olay, ayrıntıları korunarak örnek olaya uyarlanmıştır.

Devam eden evlilik görüşmesine araya girerek zarar verme örneği, başkasının ilişkisini bozmama düşüncesini açıklamak için kullanılır. Aynı benzetmenin ticarete uygulanması, her iki alandaki bütün hukukî şartların özdeş olduğu anlamına gelmez. Neceş ile başkasının pazarlığı üzerine pazarlık yapma da yakın fakat ayrı meselelerdir.[37]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti • Sahte talep ve ilişkilere müdahale · Buhârî 2140**

Rivayette şehirlinin dışarıdan gelen kişi adına satışı, neceş, başkasının satışı üzerine satış, devam eden evlilik teklifine müdahale ve bir kadının diğerinin boşanmasını istemesi ayrı davranışlar olarak sıralanır. Ticaret yönünden ortak konu aldatıcı talep ve başkasının ilerleyen işlemini bozmadır. Aracılık ile ilgili hüküm bütün hizmetlere genellenmez; diğer konuların hukukî şartları da birbirine eşitlenmez. Bu bölüm, doğrudan hadis tercümesi yerine kaynaklı konu özetidir.[38]

Rivayette farklı davranışlar ayrı ayrı anılır. النَّجْشُ, neceş terimidir; göstermelik taleple alıcıyı yanıltmayı ifade eder. Satış üzerine satış ile evlilik teklifi üzerine teklif götürme, başkasının ilerleyen ilişkisini bozma bakımından birlikte anılır. Son cümledeki kabı boşaltma benzetmesi ise diğer kadının evlilikteki yerini ve payını kendine alma isteğini anlatır. Bu son konu, rivayetin tamlığı için korunmuştur; burada aile hukukunun ayrıntılarına geçilmez.

Şehirlinin dışarıdan gelen adına satış yapmasına ilişkin hüküm de bütün aracılık türlerini kapsayan kısa bir yasak cümlesine indirgenmemelidir. Bir sonraki bölümde piyasa bilgisi ve üreticinin hakkı arasındaki ilişki açıklanır.

## 7. Üreticinin piyasa bilgisi ve aracının sorumluluğu

Pazara gelen üreticinin, henüz piyasa fiyatını öğrenmeden karşılanıp malının alınması, bilgi farkının kötüye kullanılmasına yol açabilir. Tereyağı, yoğurt veya peynir getiren üretici, malının pazarda ne edeceğini bilmiyorsa kendisine önerilen bedeli değerlendirmekte zorlanır. Soğuk hava ve bir an önce satışını tamamlama isteği de bu güçlüğü artırabilir. Eleştirilen davranış, bu durumdan yararlanarak üreticiyi hakkaniyetli bir değerlendirme imkânından uzaklaştırmaktır.

Köye gidip gerçekte doğru olmadığı hâlde ürünün piyasada satılmadığını söylemek ve satın almayı üreticiye yapılan bir iyilik gibi göstermek de aynı sorunu taşır. Satıcı, fiyat kararını yanlış bilgiye dayanarak verir. Dışarıdan bakıldığında rıza ile yapılmış bir işlem görünse bile verilen bilginin doğruluğu ayrıca önemlidir.

Domatesin tarlada 50 kuruşa, pazarda 20 liraya satılması örneği, üreticinin payı ile son satış fiyatı arasındaki kırk katlık farkı görünür kılar. Bu rakamlar güncel fiyat iddiası değildir. Üreticinin emeği

37 Cengiz Kallek, “Müzayede”, TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Gerçek artırma ile alım niyeti bulunmayan göstermelik teklif bu kaynakta ayrılır. Kaynağı aç

38 Sahte talep ve ilişkilere müdahale · Buhârî 2140. Kaynağı aç

ile başkalarının kazancı arasındaki ilişkinin sorgulandığı anlatım örneğidir. Malı görmeden üreticiden daha fazla kazanan kişilerin bulunması da bu bağlamda eleştirilir.

**Editöryal Destek — Aracılığın farklı türleri**

Fiyat farkı tek başına bütün farkın haksız kazanç olduğunu kanıtlamaz; taşıma, saklama, kayıp ve hizmet gibi etkenler de bulunabilir. Aracının sorumluluğu, üstlendiği iş ve verdiği bilgiyle birlikte incelenmelidir. Burada hedef alınan, üreticinin bilgisizliğini ve ihtiyacını yalanla kullanmaktır. Bütün aracılık faaliyetlerini aynı yasak içinde toplamak doğru bir sonuç vermez.

Osman Kaşıkçı bu erken dönem davranışını bazı Yahudi tüccarlara bağlar. Bu tarihî nispet için doğrulanmış kaynak belirlenemediğinden, aktarım bütün bir dinî topluluğun özelliği gibi genellenmez. Hukukî değerlendirme, kimliği ne olursa olsun işlemi yapan kişinin aldatıcı davranışı ve doğurduğu hak kaybıyla ilgilidir.[39]

**Editöryal Destek — Pazara gelmeden satın alma · Müslim 1519b**

Bâbın Türkçe anlamı: Pazara getirilen malı yolda karşılamanın yasaklanması

بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

İsnad ve tam Arapça kaynak metni

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، الْقُرْدُوسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ . فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. "

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

“Celeb malı karşılamayın; kim karşılar da ondan bir şey satın alırsa, sahibi pazara geldiği vakit muhayyer olur.”[40]

39 Müslim, Büyû‘, 1519b; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Rivayet piyasa öncesi karşılama ve seçim hakkını konu edinir; belirli bir dinî topluluğa yönelik genellemeye dayanak gösterilmez. Kaynağı aç

40 Müslim 1519b. Arapça tam rivayet: Hadis metninin Türkçesi: Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Büyû‘ 17 (1519), Türkçe dijital nüsha. Tam isnad açıklaması kaynaklı konu özetidir. Celeb, pazara dışarıdan getirilen malı; muhayyerlik, seçim hakkını ifade eder. Kaynağı aç Kaynağı aç

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

İbn Ebû Ömer → Hişâm b. Süleyman → İbn Cüreyc → Hişâm el-Kurdûsî → İbn Sîrîn → Ebû Hüreyre. İbn Sîrîn, Ebû Hüreyre'yi işittiğini; Ebû Hüreyre de Resûlullah'ın sözünü bildirir. Celeb dışarıdan pazara getirilen malı, muhayyerlik seçim hakkını anlatır.

Rivayetteki seçim hakkı, mal sahibi pazara geldiğinde satışı sürdürme veya sona erdirme imkânıyla ilgilidir. Bu ifade, her böyle satışın kendiliğinden hiç kurulmamış sayıldığını söylemez. Piyasa bilgisine erişimin ve satıcının kararını yeniden değerlendirebilmesinin önemini gösterir. Fıkhî uygulamanın şartları mezhep görüşleriyle ayrıca ele alınır.

## 8. Sözleşmeleri kayıt altına almak

Sözleşmeyi yazmak, tarafların birbirine güvenmediğini göstermek zorunda değildir. Başlangıçta açık görünen bir husus zamanla unutulabilir; taraflar aynı sözü farklı hatırlayabilir. Yazılı kayıt, neyin kararlaştırıldığını koruyarak ilişkinin güvenli biçimde sürmesine yardım eder. Bu nedenle ticari ahlak ile belgelendirme birbirinin alternatifi değildir.

Bakara sûresinin **müdâyene âyeti** (آيَةُ الْمُدَايَنَةِ) olarak bilinen 282. âyeti, belirli vadeye kadar

borçlanmanın yazılmasını konu edinir. Yazma, şahitlik ve tarafların hakkını koruma birlikte ele alınır. Âyetteki emir ifadesinin hukukî sonucu, klasik fıkıhta yorumlanmıştır. Belgelemenin kuvvetle tavsiye edilmesi ile her sözleşmenin yazılı yapılmasını genel bir geçerlilik şartı saymak aynı değildir.

**Bakara 2/282 • Ayet metni**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

**Suat Yıldırım Meali**

Ey iman edenler! Belirli bir vâdeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir kâtip onu yazsın. Kâtip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi (adalete uygun olarak) yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın, Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu, akılca noksan veya küçük veya yazdırmaktan âciz bir kimse ise, onun velisi adalet ölçüleri içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. (Bir erkek yerine iki kadının şahit olmasına sebep) birinin unutması halinde ikincisinin hatırlatmasına imkân vermek içindir. Şahitler çağırıldıklarında, şahitlikten kaçınmasınlar. Siz yazanlar da, borç az olsun, çok olsun, vâdesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmak, Allah katında daha âdil, şahitliği ifa etmek için daha sağlam ve şüpheyi gidermek için daha uygun bir yoldur. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Gerek kâtip, gerek şahit asla mağdur edilmesin. Bunu yapar, zarar verirseniz, doğru yoldan ayrılmış, Allah'a itaatin dışına çıkmış olursunuz. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir.[41]

Âyetteki فَاكْتُبُوهُ ifadesi "onu yazın" demektir; belirli vadeli borcun kayda alınmasıyla ilgilidir.

Belgeleme, şahitlik ve zarar vermeme hükümleri âyetin bütününde birlikte görülür.

**Editöryal Destek — Klasik akit teorisi ve resmî şekil**

Klasik akit teorisine ilişkin açıklama, günümüzde taşınmaz devrinin resmî usule gerek olmadan yapılabileceği anlamına gelmez. Tapu örneği bu iki düzlemi karıştırmaya elverişlidir. Bir hukuk düzeninin belirli işlemler için koyduğu resmî şekil ve tescil şartları ayrıca dikkate alınır. Benzer biçimde bütün sözleşmeler için iki şahidi tek ve evrensel geçerlilik şartı olarak sıralamak da doğru değildir. Klasik fıkıhta akitler genel olarak belirli bir merasime bağlı değildir; tarafların iradelerini açıklaması önem taşır. Bunun yanında akdin türüne özgü şartlar bulunabilir.[42]

41 Suat Yıldırım Meali, 2/282, sağlanan nüsha, PDF s. 86–87. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

42 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Akid", şekil bakımından akitler ve akdin kuruluşu bölümleri; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

Türk Medenî Kanunu'nun 706. maddesi, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerliliğini resmî şekilde düzenlenmelerine bağlar. Bu güncel kural, klasik fıkıhtaki genel şekil açıklamasıyla ortadan kalkmış sayılmaz.[43]

## Belirsizliği baştan gidermek

Mehir miktarı ve ödeme zamanı aile hayatında; bedel, vade ve ödeme birimi de alım satımda uyuşmazlık konusu olabilir. Bir borcun altınla mı gümüşle mi ödeneceği, hangi tarihte istenebileceği ve ne kadar olduğu baştan belirlenmelidir. Ekinlerin biçilmesi veya harmanın kaldırılması gibi ifadeler, tarihî hayatta kullanılan zaman anlatımlarını gösterir. Ancak her böyle ifade, her işlemde vadenin yeterince belirli olduğu sonucunu doğurmaz. Kararlaştırılan zamanın tarafları ihtilafa düşürmeyecek açıklıkta olması gerekir. Vadenin belirsizliği, borcun ne zaman istenebileceği konusunda yeni bir uyuşmazlık meydana getirir.[44]

Belge bulunmaması, sonradan hakkın ispatını güçleştirebilir. Karşı tarafa yemin teklif etmek, tartışmada anılan yollardan biridir; fakat bütün ispat imkânları yalnız bundan ibaret değildir. Yazılı kayıt yokken de olayın özellikleri ve mevcut deliller değerlendirilir. Öğretici uyarı, hakkın doğmuş olmasının onu kolayca ispatlamaya her zaman yetmeyeceğidir.[45]

## Sermaye ile emeğin paylaşımında belirsizlik

Bir ortaklık örneğinde bir taraf sermayeyi, diğeri iş bilgisi ve emeğini ortaya koyar. Başlangıçtaki yakınlık ve iyi niyet yüzünden kâr oranları ve çalışma günleri yazılmaz. Biri haftanın iki günü, diğeri daha uzun çalışınca yahut kârın paylaşılması gerektiğinde farklı beklentiler ortaya çıkar. Sonradan uzlaştırıcıya başvurulması, başlangıçta belirlenmeyen şartları kendiliğinden açıklığa kavuşturmaz.[46]

**Editöryal Destek — Ortaklıkta açıklık**

| Başlangıçta açıklanması gereken konu | Belirsiz bırakıldığında doğabilecek uyuşmazlık |
|---|---|
| Sermayenin miktarı ve teslimi | Ortaklığa ne kadar değer konulduğu |
| İşin kapsamı ve çalışma düzeni | Kimin hangi işi ve ne ölçüde yapacağı |

43 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, m.706, birinci fıkra; resmî güncel toplu metin PDF s.140. Kaynağı aç

44 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Vade"; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

45 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Yemin", ispat vasıtası olarak yemin bölümü; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Yemin, yargılamada başvurulan ispat yollarından biridir; belge yokluğunda kendiliğinden tek yol hâline gelmez. Kaynağı aç

46 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 1. hafta sözlü anlatımı; öğretici içerik korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel olay, ayrıntıları korunarak örnek olaya uyarlanmıştır.

| Başlangıçta açıklanması gereken konu | Belirsiz bırakıldığında doğabilecek uyuşmazlık |
|---|---|
| Kâr paylaşımı | Tarafların elde edilen kazançtan hangi oranı alacağı |
| Hesap ve kayıt düzeni | Gelir ve giderlerin nasıl izleneceği |
| Ortaklığın yürütülmesi ve ayrılma şartları | Kararı kimin vereceği ve ilişkinin nasıl sona ereceği |

Tablo, örnekteki belirsizliklerden hareketle hazırlanmış editöryal bir açıklık listesidir; her ortaklık türü için hazır ve tek başına yeterli sözleşme metni değildir. Seçilen ortaklık türünün kendi şartları ayrıca incelenir.[47]

Şartları baştan açıklamak, sorun ağırlaşmadan sağlık kontrolüne gitmeye benzetilebilir. Bir hastalık bulunacağı korkusuyla kontrolü ertelemek gibi, uyuşmazlık çıkmayacağı düşüncesiyle sözleşmeyi yazmamak da önleyici tedbiri geciktirir. “Âlim unutur, kalem unutmaz” sözü, hafızanın yerine kaydın önemini vurgular.

## 9. Ticarete konu olan mal ve canlılara verilen zarar

Bir işlemin değerlendirilmesinde tarafların davranışı kadar, ticarete konu edilen şey de önemlidir. İçki, domuz ve leş gibi örnekler, yalnız kazancın miktarına bakılarak karar verilemeyeceğini gösterir. Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar da bu çerçevede anılır. Kur’an ve sünnetteki belirlemeler ile fakihlerin bu metinleri yorumlayarak yaptığı tasnifler, aynı düzeyde ve ayrıntıda değildir.

Temiz ve yararlı olanı ifade eden **tayyibât** (الطَّيِّبَاتُ) ile pis ve kötü olanı ifade eden habâis (الْخَبَائِثُ) kavramları, yiyecek hükümlerinde önemli bir yer tutar. Ancak kavramların belli bir hayvana uygulanmasında görüş farkları bulunabilir. Hanefî ve Şâfiî yaklaşımlarının midye konusunda farklı sonuçlara ulaşması, kaynak metinle onun yorumunun ayrılması gerektiğini gösteren örnektir.

47 Sermaye ve emeğin paylaşılmasına ilişkin kişisel danışma örneği; örnekteki belirsizlikler başlıklandırılmıştır. Akde özgü şartların ayrı incelenmesi için TDV İslâm Ansiklopedisi, “Akid”; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

## Kaynak metinleri · Yasaklanan yiyecekler ve yorumun sınırı

**Bakara 2/173 • Ayet metni**

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

**Suat Yıldırım Meali**

O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. (günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur).[48]

Âyet, zorunluluk hâli için sınırları belirtilmiş bir istisna tanır. Kazanç elde etme isteği tek başına böyle bir zorunluluk oluşturmaz. Yemeye ilişkin hüküm ile üretim ve satışın hükümleri de kendi delilleriyle birlikte ele alınır.

**A'râf 7/157 • Ayet metni**

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

**Suat Yıldırım Meali**

Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncillerde vasıfları yazılı o ümmî Peygambere tâbi olurlar. O Peygamber ki kendilerine meşrû şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nûra tâbi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.[49]

---

48 Suat Yıldırım Meali, 2/173, sağlanan nüsha, PDF s. 54. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

49 Suat Yıldırım Meali, 7/157, sağlanan nüsha, PDF s. 282. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

الطَّيِّبَاتُ, iyi ve temiz şeyleri; الْخَبَائِثُ ise kötü ve pis şeyleri ifade eder. Bu iki kelimenin

öğrenilmesi, her somut ürün hakkında mezheplerin aynı hükme ulaştığı anlamına gelmez. Âyetin bütünü, bu belirlemeleri Peygamber'in yol göstericiliği ve ona uyma bağlamında anlatır.

**Mâide 5/96 • Ayet metni**

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

**Suat Yıldırım Meali**

Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.[50]

**Editöryal Destek — Midye örneğinde mezhep farkı**

| Ölçüt | Hanefî yaklaşımı | Şâfiî yaklaşımı |
|---|---|---|
| Midyeye ilişkin sonuç | Yenmesi helal kabul edilmez. | Yenmesi helal kabul edilir. |
| Değerlendirmede öne çıkan nokta | Balık dışındaki deniz canlılarının habâis kapsamında değerlendirilmesi | Deniz avına ilişkin delillerin geniş kapsamı ve canlı türleri arasında yapılan ayrım |

Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklaması bu farkı açıkça belirtir. Karada da yaşayabilen bütün hayvanlar ile yalnız suda yaşayanlar aynı sınıfta değerlendirilmez. Buradaki tablo yalnız midye örneğini açıklamaktadır; bütün deniz canlıları için iki satırlık genel bir hüküm listesi değildir. Sağlığa zarar verme meselesi de ayrıca gözetilir.[51]

50 Suat Yıldırım Meali, 5/96, sağlanan nüsha, PDF s. 205. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

51 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?", 9 Nisan 2025; Kaynak bağlantısı (fetva.diyanet.gov.tr). Kaynağı aç

**Editöryal Destek — Denizin suyu ve ölüsü · Ebû Dâvûd 83**

Bâbın Türkçe anlamı: Deniz suyuyla abdest

بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

İsnad ve tam Arapça kaynak metni

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، - مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ ، - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. "

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

“Onun (denizin) suyu temiz/temizleyici, ölüsü helâldir.”[52]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

Abdullah b. Mesleme → Mâlik → Safvân b. Süleym → İbnü’l-Ezrak ailesinden Saîd b. Seleme → Benî Abdüddâr’dan Mugīre b. Ebû Bürde → Ebû Hüreyre. Olayda denize açılan kişinin az miktardaki içme suyunu abdestte tüketince susuz kalma endişesiyle deniz suyunu sorması vardır. Yukarıdaki yayımlanmış Türkçe yalnız cevabın tercümesidir. İsnad ve soru burada doğrudan tercüme yerine özetlenmiştir; Arapça metinde ikisi de tamdır. Elbânî’nin değerlendirmesi sahihtir.

Denizle ilgili rivayette suyun temizleyiciliği ve ölüsünün helalliği birlikte bildirilir. Bu sözün hangi canlıları kapsadığına ilişkin fıkhî değerlendirme, rivayetin tercümesiyle özdeş değildir. Bir görüşün delili öğrenilirken o delilden sonuca hangi yorumla ulaşıldığı da anlaşılmalıdır.

## Kazanç amacı ve yasak mal

Bir Müslümanın, iyi kazanç getirdiği gerekçesiyle domuz yetiştirip yalnız gayrimüslimlere satması, alıcının kimliği sebebiyle meşru hâle gelmez. Bir şeyi tüketmemek, onu üretme, kesme veya satma

52 Ebû Dâvûd, Tahâret, 41, no. 83; Türkçe cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, c. 7, s. 376, dipnot 61; İsnad ve olay: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç

faaliyetinin sorumluluğunu kendiliğinden kaldırmaz. İçkiyle ilgili rivayette yalnız içenin değil, üretim ve dolaşımdaki başka kişilerin de anılması bu ilişkiyi gösterir.

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti • İçkiyle ilgili on rol · Tirmizî 1295**

Enes rivayeti, içkiyi sıkan, sıktıran, içen, taşıyan, kendisine taşınan, sunan, satan, bedelini yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan kişileri konu edinir. On rol birbirinden ayrıdır; hediye eden kişi ayrı bir on birinci madde olarak eklenmez. Tirmizî, Enes yolunu garîb diye niteler ve İbn Abbas, İbn Mes‘ûd ile İbn Ömer’den benzer nakiller bulunduğunu belirtir. Dârüsselâm neşrindeki hasen kaydı, Tirmizî’nin bu lafızla verdiği hüküm değildir; iki değerlendirme ayrı tutulur. Bu bölüm, doğrudan hadis tercümesi yerine kaynaklı konu özetidir.[53]

Rivayette “hediye eden” ayrı bir on birinci madde olarak sayılmaz. Sayılan roller, üretim, taşıma, sunma ve alım satım ilişkilerini gösterir. Her dolaylı ilişkiyi bu kısa metinden hareketle aynı sonuca bağlamak yerine somut faaliyet ayrıca incelenir.

**Editöryal Destek — Tüketim ve satışın ayrı delilleri**

**Editöryal Destek — Yasak malların satışı · Buhârî 2236**

Bâbın Türkçe anlamı: Leş ve putların satışı

بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

İsnad ve tam Arapça kaynak metni

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ . " فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ .فَقَالَ " لاَ، هُوَ حَرَامٌ . " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ

53 Tirmizî, el-Câmi‘, Büyû‘, no.1295; Enes yoluna ilişkin garîb kaydı ve diğer üç sahâbîden benzer nakiller, Dârüsselâm neşrinin ayrı hasen kaydı. Kaynağı aç

فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ." قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Câbir b. Abdullah -radıyallahu anhumâ-'dan rivayet edildiğine göre o, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in fetih yılında Mekke'de iken şöyle dediğini işitmiştir: «Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarap (içki), leş, domuz ve putların satışını haram kıldı.» Kendisine: Ya Rasûlallah! Leş yağları konusunda ne dersin? Onlarla gemiler cilalanır, deriler yağlanır, insanlar onunla kandil yakarlar, dediler. Bunun üzerine Nebi- sallallahu alyhi ve sellem- «Hayır, haramdır.» diye buyurdu. Daha sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- sözüne şöyle devam etti: «Allah Yahudileri kahretsin! Şüphesiz Allah Teâlâ onlara leşlerin iç yağlarını yasakladığı zaman, onu erittiler sonra satıp parasını yediler.»[54]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

İlk isnad Kuteybe → Leys → Yezîd b. Ebû Habîb → Atâ b. Ebû Rebâh → Câbir b. Abdullah sırasındadır. Sondaki ayrı kayıtta Ebû Âsım, Abdülhamîd'den, o Yezîd'den aktarır; Atâ'nın Câbir'i işittiği bilgisinin Yezîd'e yazıyla ulaştırılması belirtilir. Bu bölüm yayımlanmış tercümenin devamı değildir; tam Arapça kaydın konu özetidir.

Bu rivayet, satış yasağını açıkça konu edinir. Dolayısıyla domuz ticaretiyle ilgili değerlendirme, yalnız domuz etini yemenin yasaklanmış olmasından çıkarılmış bir sonuç olarak bırakılmaz. Yağ örneğinde de yasak bir şeyi başka biçime sokarak satış bedelinden yararlanma tartışılır. Son cümledeki kınamanın gerekçesi, bu yasağı dolanma davranışıdır. Rivayetin hükmü ele alınırken leş yağından yararlanma ile satışına ilişkin yorumlar birbirine karıştırılmamalıdır.[55]

## Yasak faaliyetten ayrılırken geçim güçlüğü

Kasap yanında çalışan bir kişi, iş yerinde domuz etinin de parçalandığını söyleyerek nasıl davranacağını sorar. Osman Kaşıkçı, dua edip başka bir iş araştırmasını, o imkân bulununcaya kadar mevcut durumunu idare ederken mümkün olduğunca bu faaliyete katılmamasını tavsiye eder. Bu temkinli tavsiyesini, kişinin geçimini hemen üstlenmeden ona işini bırakmasını söylemenin güçlüğüyle açıklar. Hükmü bildirmek ile somut insanın geçim şartlarını gözetmek ayrı sorumluluklardır.[56]

---

54 Buhârî 2236; Türkçe ana metin: Hadeethenc, "Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarap (içki), leş, domuz ve putların satışını haram kıldı", Açılıştaki tam isnad ve Ebû Âsım'ın son aktarım kaydı: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç

55 Buhârî, Büyû', 2236; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Kaynağı aç

56 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 1. hafta sözlü anlatımı; öğretici içerik korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel olay, ayrıntıları korunarak örnek olaya uyarlanmıştır.

Bu kişisel tavsiye, benzer iş yerlerindeki bütün çalışanlara verilmiş genel bir izin değildir. Yapılan işin ne olduğu, yasak faaliyete doğrudan katılım ve kişinin şartları birlikte değerlendirilmelidir. Vakanın eksik ayrıntıları tamamlanmış gibi davranılarak yeni bir fetva üretilmez.

### Ürünün görünüşü ile gerçeği arasındaki fark

1984'te cumartesi pazarında çay satan bir üniversite öğrencisinin, bir zeytin satıcısının ürünü daha parlak ve siyah göstermek için ayakkabı boyası kullandığını görmesi çarpıcı bir örnektir. Satıcının gerekçesi, müşterinin bu görünüşü beğenmesidir. Görünüşü iyileştirmek, ürünü iyileştirmek anlamına gelmez; satışa yardımcı olan görüntü aldatma ve zarar pahasına oluşturulmuş olabilir.[57]

Osman Kaşıkçı, kendi yaşadığı bu olaydan sonra özellikle siyah salamura zeytinden uzak durduğunu belirtir; diğer ürünlerde böyle bir şey olmayacağını da iddia etmez. Kişisel tercihi, bütün siyah zeytinlere ilişkin bir hüküm değildir. Örneğin ticaret ahlakı ilkesi, satış artırmak için insanlara zarar verecek madde kullanmamak ve ürünün gerçeğini gizlememektir.

### Hayvanın yararı ve ticari kazanç

Osman Kaşıkçı, hür yaşamak üzere yaratılan kuşların kafese kapatılmasına karşı çıkar ve kafes hayvanlarının ticaretini caiz görmeyen yaklaşımı benimser. Muhabbet kuşunun doğaya bırakılınca kediye veya başka bir avcıya yem olacağı itirazını, bu ticareti sürdürmek için yeterli bir gerekçe saymaz. Köpeğin evde tutulmasını ve hayvanların kısırlaştırılıp doğal ortamlarından uzaklaştırılmasını da zarar yönünden eleştirir. Kedi konusunda ise aynı kesinlikte hüküm vermeyerek bir şey söyleyemeyeceğini belirtir. Bu tercihler, aşağıdaki farklı fıkhî yaklaşımın varlığı silinmeden korunur.

**Editöryal Destek — Kafes kuşlarına ilişkin farklı görüş**

Kafes kuşlarını besleme ve satmaya ilişkin bütün görüşleri tek bir yasak cümlesinde birleştirmek doğru değildir. Diyanet'in İlmihal'inde, kuşa eziyet edilmemesi ve bakımının sağlanması şartlarıyla kafeste besleme konusunda izin veren yaklaşım yer alır. Kedi, köpek ve kısırlaştırma meseleleri de tür, ihtiyaç ve zarar bakımından ayrı değerlendirmeler gerektirir. Bu haftadaki kısa değiniden bütün uygulamalar için koşulsuz bir hüküm çıkarılmaz.[58]

## 10. İşçi ve işveren hakları

İş ilişkisinde haklar karşılıklıdır. İşverenin ücret ödeme sorumluluğu, işçinin emeğinin hakkını korur. İşçinin işini özenle yapması ve üstlendiği çalışma zamanını gözetmesi de aynı ilişkinin diğer yönüdür. İşçinin ücretini teri kurumadan verme uyarısı, emeğin karşılığını geciktirmemenin önemini güçlü bir ifadeyle ortaya koyar.

---

57 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 1. hafta sözlü anlatımı; öğretici içerik korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel olay, ayrıntıları korunarak örnek olaya uyarlanmıştır.

58 Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal II İslâm ve Toplum, Hayvan Besleme, basılı s.175, PDF s.197. Eziyet etmeme, aç ve susuz bırakmama şartlarıyla kafeste kuş beslemeye cevaz veren fıkhî yaklaşım. Kaynağı aç

**Editöryal Destek — Emeğin karşılığını geciktirmemek · İbn Mâce 2443**

Bâbın Türkçe anlamı: Çalışanların ücreti

بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

İsnad ve tam Arapça kaynak metni

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. "

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

“Çalışana ücretini, teri kurumadan verin.”[59]

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

Abbâs b. Velîd ed-Dımaşkī → Vehb b. Saîd b. Atıyye es-Sülemî → Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem → babası → Abdullah b. Ömer. Son râvi nebevî sözü aktarır. Dârüsselâm neşrinde sahih kaydı vardır; burada tek tek râvilerin güvenilirliği hakkında ayrıca hüküm verilmemiştir.

İşçi, işi kendisinin işi gibi benimseyerek gayret göstermelidir. Buna karşılık işveren, çalışanın farz ibadetlerini yerine getirmesini engellememelidir. İbadet yükümlülüğü ile iş sorumluluğu birbirini ortadan kaldıran iki alan olarak sunulmaz. Farz ibadetin edası için gerekli imkân ile kişinin kendi isteğiyle uzattığı süre birbirinden ayrılır.

## İzin verilen zamanı amacına uygun kullanmak

Cuma namazına gönderilen çalışanların geç dönmesi üzerine çıkan bir iş yeri uyuşmazlığı, izin verilen zamanın amacına uygun kullanılmasını gösterir. İbadet iznini ölçüsüz uzatmak, başkasının hakkını etkileyebilir; örnek bütün iş yerleri için sabit bir süre belirlemez.[60]

Hutbe ve cuma namazının farzı için ayrılan süre ile işverenin ayrıca izin verdiği süre aynı kapsamda olmayabilir. İşverenin sünnetleri de rahatça kılmaya izin verdiği durum, izinsiz biçimde çalışma süresini uzatmayla bir tutulmaz. Nafile ibadet isteği, üstlenilmiş bir işin başkasına ait hakkını görmezden gelme gerekçesi olmamalıdır.

---

59 İbn Mâce, Rühûn, 4, no. 2443; Türkçe metin: Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, c. 5, s. 316, dipnot 12; Tam isnad: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç

60 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 1. hafta sözlü anlatımı; öğretici içerik korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel olay, ayrıntıları korunarak örnek olaya uyarlanmıştır.

Bu açıklama, dinî sorumluluklar arasındaki ilişkiyi ele alır. Belirli bir iş yerindeki izin ve çalışma koşullarının hukukî değerlendirmesinde sözleşme ve uygulanacak mevzuat da ayrıca dikkate alınır. Anlatımdan bütün iş ilişkileri için tek bir süre veya hazır izin düzeni türetilmez.[61]

## 11. İbadet vakti ve ticaret

Cuma namazı için çağrı yapıldığında alışverişin bırakılması, Cuma sûresinde açıkça ifade edilir. Cumanın cemaatle eda edilmesi ve belirli bir zamanla ilişkisi, bu uyarının anlaşılmasında önemlidir. Cuma yükümlülüğü bulunan kişinin alışverişe devam ederek namazı kaçırması, ticari kazancı ibadet sorumluluğunun önüne geçirmesidir.

**Cuma 62/9 • Ayet metni**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

**Suat Yıldırım Meali**

Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.[62]

**Editöryal Destek — Cuma yükümlülüğünün kapsamı**

Cuma ile yükümlü olma şartları, namazın geçerli olma şartlarından ayrıdır. Klasik açıklamada erkek, hür, mukim ve mazeretsiz olma üzerinde durulur. Yolcuya cuma farz değildir; katılıp kılarsa ayrıca öğle namazı kılması gerekmez. Hastalık gibi geçerli mazeretler de yükümlülük değerlendirmesinde dikkate alınır. Alışveriş uyarısı bu çerçeveyle birlikte okunur.[63]

Bu vurgu, diğer namazların ticaret sebebiyle terk edilebileceği anlamına gelmez. Öğle veya ikindi vaktinin sonuna gelindiğinde alışverişi sürdürmek namazı vaktinde kılmaya engel olacaksa, ibadetin yerine getirilmesi gözetilmelidir. Cumanın özel hükmünü öğrenmek, günlük namazların sorumluluğunu geri plana itmez.

Cuma kılınamadığında o günün öğle namazının kılınması, cuma yükümlülüğü bulunduğu hâlde mazeretsiz terk etmenin onaylandığı anlamına gelmez. Bir ibadetin yerine getirilememesi sonrasında ne yapılacağı ile onu terk etmenin hükmü farklı sorulardır.

---

61 Din İşleri Yüksek Kurulu, "İş yerinde namaz kılmak için kendisine izin verilmeyen işçi veya memur ne yapmalıdır?", 7 Ağustos 2019; Kaynak bağlantısı (kurul.diyanet.gov.tr). Farz namaza imkân sağlama ile çalışma zamanını kötüye kullanmama birlikte belirtilir. Kaynağı aç

62 Suat Yıldırım Meali, 62/9, sağlanan nüsha, PDF s. 933. Arapça tam ayet kapsamı Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

63 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Cuma", vücûb şartları; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

**Editöryal Destek — Önceki materyal katkısındaki mezhep eşleştirmesi**

Cuma çağrısından namazın sonuna kadar yapılan alışverişin hukukî geçerliliğinde mezhepler farklı görüştedir. Hanefî ve Şâfiîler akdi geçerli, Mâlikî ve Hanbelîler geçersiz kabul eder. Sunumun PDF 12. sayfasındaki, basılı 11. sayfadaki mezhep eşleştirmesi bu ayrımı doğru yansıtmaz. Akdin geçerli sayılması, cuma yükümlülüğünü veya alışverişi bırakma emrini ortadan kaldırmaz.[64]

**Editöryal Destek — Bayram namazında cemaat**

Bayram namazının yalnız kılınıp kılınamayacağı konusunda mezhep farkı vardır. Hanefî yaklaşımında cemaat şartı aranır. Şâfiî mezhebinde ise cemaate katılamayan kişinin bayram namazını tek başına kılması da caiz görülür. Bu sebeple cuma ile bayram namazını, bütün mezhepler için tek bir cemaat şartı cümlesiyle açıklamak uygun değildir. Cumanın kendi şartları, bayram namazına ilişkin mezhep görüşlerinden ayrı öğrenilmelidir.[65]

## 12. Faiz içeren işlemlerden uzak durmak

Faizden uzak durmak, meşru kazancın temel sınırlarındandır. Bir işlemin faiz içerip içermediği yalnız adına bakılarak belirlenmez; işlemin yapısı ve şartları incelenir.

Faizin çeşitleri ve farklı işlemlerde ortaya çıkışı ayrıntılı bir inceleme gerektirir. Ticaret ahlakının giriş düzeyindeki ilkesi açıktır: Kazanç elde etme isteği, işlemin meşru şartlara uygun olması sorumluluğunu kaldırmaz.

## 13. Yalan ve aldatmadan kaçınmak

Yalan ve aldatma, reklamdan pazarlığa kadar işlemin farklı aşamalarında ortaya çıkabilir. Malda olmayan bir özelliği varmış gibi söylemek, piyasa fiyatı hakkında yanlış bilgi vermek veya karşı tarafın bilgisizliğinden yararlanmak, aynı ahlakî sorunun farklı görünüşleridir. Ticari beceri, karşısındakinin saflığını kullanmakla özdeş değildir.

**Hulûs ve saffet** ifadesi, bu bağlamda kişinin içtenliğini ve saf güvenini anlatır. İşin inceliklerini veya o günkü piyasa fiyatını bilmeyen kişiyi yanıltmak, kurnazlık yahut iş bilirlik adı altında övülmemelidir. İnternetin fiyat karşılaştırmasını kolaylaştırması da yanıltma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; bilgiye ulaşmanın kolaylığı her alıcının bütün ayrıntıları bildiği anlamına gelmez.

**Editöryal Destek — Eski kanuna yapılan gönderme**

Hulûs ve saffetten yararlanma ifadesi, eski ticaret kanununa ilişkin bir hatıra içinde aktarılır. Kanunun yılı, maddesi ve özgün lafzı kesinleştirilemediği için bu gönderme mevzuattan yapılmış

64 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; ilgili basılı sayfa PDF sayfasından bir eksiktir. TDV İslâm Ansiklopedisi, “Cuma”; ders sunumu, PDF s. 12 / basılı s. 11.

65 Din İşleri Yüksek Kurulu, “Bayram Namazı ile İlgili Açıklama”; Kütahya/Pazarlar Müftülüğü resmî sayfasındaki metin, Kaynak bağlantısı (kutahya.diyanet.gov.tr). Kaynağı aç

doğrulanmış bir alıntı olarak kullanılmaz. Kavramın burada açıklanan ahlakî anlamı ile belirli bir kanun hükmüne aidiyeti ayrı tutulur.

Tehdit, yanıltma ve hataya düşürme, kişinin serbest ve sağlıklı karar vermesini etkileyebilir. Bu yüzden bir satışın dışarıdan tamamlanmış görünmesi, tarafın gerçek durumdan haberdar olduğu ve iradesinin baskı altında olmadığı sorularını gereksiz kılmaz. İşlemin hukukî sonucu ayrıca incelenirken, yalan ve aldatmadan uzak durma yükümlülüğü açık kalır.

**Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı ve kusurun açıklanması**

Bir ürünün dış görünüşü iyi olduğu hâlde alt kısmı ıslak veya kusurlu olabilir. Müşterinin yalnız görünen kısmı inceleyebilmesi, satıcının bildiği kusuru saklamasına izin vermez. Islak tahıl rivayeti, malın gerçek durumunun alıcıya gösterilmesi gerektiğini anlatır.

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti • Ürünün kusurunu gizlememek · Müslim 102**

Yiyecek yığınının içine elini uzatan Peygamber'in ıslaklığı fark etmesi ve satıcıyı uyarması aktarılır. Yağmurun ürünü ıslatması ile satıcının ıslak bölümü alıcının göremeyeceği yerde tutması farklı meselelerdir. Rivayetin öğretici yönü, bilinen kusurun görünür kılınması ve alıcının doğru bilgiyle karar verebilmesidir. Bu nüshanın tekil lafzı, başka bir rivayetin çoğul ifadesiyle değiştirilmez. Bu bölüm, doğrudan hadis tercümesi yerine kaynaklı konu özetidir.[66]

Lafız farkı, Müslim 102'deki مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ile sunumdaki çoğul ifadeye karşılık gelen مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا arasındadır. İlki konuşanın kendisine, ikincisi topluluğa nispetle kurulur. Bunlar aynı uyarı alanına işaret etse de rivayet metni başka nüshanın lafzıyla değiştirilmez. Buradaki açıklama kaynaklı konu özetidir.[67]

**Editöryal Destek — Aldatma ile değer farkını ayırmak**

| Kavram | Anlamı ve örnek | Sonucu değerlendirirken |
|---|---|---|
| **Tedlîs veya tağrîr** تَدْلِيسٌ / تَغْرِيرٌ | Yanıltıcı bilgi ya da davranışla kişinin kararını etkilemek; kusuru bilerek saklamak | Aldatma fiili ile bunun akde etkisi ayrı ayrı incelenir. |
| **Gabn** غَبْنٌ | Verilen bedelle malın değeri arasındaki dengesizlik | Her fiyat farkı, bütün mezheplerde kendiliğinden fesih hakkı doğurmaz. |

66 Ürünün kusurunu gizlememek · Müslim 102. Kaynağı aç

67 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; ilgili basılı sayfa PDF sayfasından bir eksiktir. PDF s.11 / basılı s.10; Müslim, es-Sahîh, Îmân, no.102 ve Îmân babının çoğul başlığı. Kaynağı aç . Doğrudan yeni hadis tercümesi değil, lafız farkının kaynaklı açıklamasıdır.

| Kavram | Anlamı ve örnek | Sonucu değerlendirirken |
|---|---|---|
| **Ayıp muhayyerliği** خِيَارُ الْعَيْبِ | Malda sonradan öğrenilen kusur sebebiyle tanınabilen seçim hakkı | Kusurun niteliği ve ilgili şartlar önemlidir; bütün aldatma türlerinin tek adı değildir. |

Malın değeri ile satış bedeli arasındaki her fark, koşulsuz fesih hakkı doğurmaz. Mecelle'nin genel yaklaşımında fahiş gabnin aldatmayla birleşmesi aranır; yetim, vakıf ve kamu malı gibi özel durumlar ayrıca düzenlenir. Mezhep görüşleri ve istisnalar bulunduğundan neceş dâhil bütün olaylar için tek bir otomatik fesih kuralı kurulamaz.[68]

### İlkelerin birlikte uygulanması

On üç ilke, ayrı ayrı ezberlenecek bağımsız öğütler değildir. Dürüstlük reklamı, reklam alıcının bilgisini, doğru bilgi rızayı, açık sözleşme de hakkın korunmasını etkiler. Ölçü ve tartıdaki adalet, malın niteliği ve emeğin karşılığı aynı ilişki içinde düşünülür. İbadet sorumluluğu da ticari hayatın dışında bırakılmaz.

Sonraki akit incelemeleri bu girişin ayrıntılarını geliştirecektir. Bir işlemle karşılaşıldığında yalnız kazanç miktarına bakmak yerine, malın ne olduğu, bilginin doğruluğu, tarafların iradesi, bedelin açıklığı ve başkasının hakkı birlikte değerlendirilir. Böylece ticaret ahlakı, soyut bir iyi niyet söyleminden gündelik işlemleri değerlendiren bir ölçüye dönüşür.

## Kaynakça


Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 1. hafta sözlü anlatımı; öğretici içerik korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; ilgili basılı sayfa PDF sayfasından bir eksiktir.

Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali; kullanıcının sağladığı nüsha. Bu haftada 14 kaynak birimindeki toplam 27 ayetin meali kullanılmıştır.

Kral Suud Üniversitesi Kur'an Platformu, ayetlerin Arapça asılları. Kaynağı aç

İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 2–5 / basılı s. 1–4. Bu haftayla ilgili alan tanımı ve ahlak-hukuk bağlantısı esas alınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türk, Türklerin İslâmiyet'i Kabulü bölümü; Malezya; Endonezya, Ülkede İslâmiyet bölümü; Balkan Savaşı, 1913 Atina Antlaşması ve Müslümanların kurumlarının korunması. Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Mustafa Çağrıcı, "İhyâü Ulûmi'd-Dîn", TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Eserin ibadetlerin ahlakî boyutunu da ele aldığı doğrulanır; bu kaynak, açıklamadaki cümlenin birebir Gazzâlî sözü olduğunu kanıtlamak için kullanılmaz. Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Tövbe", dinî ve hukukî sonuçlar bölümü; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç


68 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; ilgili basılı sayfa PDF sayfasından bir eksiktir. İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 7, 10–11 / basılı s. 6, 9–10; TDV İslâm Ansiklopedisi, "Gabn"; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Bu açıklama, materyaldeki koşulsuz ifadeleri sınırlandırır; belirli bir fakihin görüşüne ait olduğu doğrulanmamış nispeti kesinleştirmez. Kaynağı aç

Buhârî, el-Edebü'l-müfred, no.308; Yezîd b. Bâbenûs'un sorusu ve Mü'minûn sûresinin başlangıcını okuması. Doğrudan tercüme değildir. Kaynağı aç . Rivayette 23/1–5'e işaret edilir; aşağıda sağlanan mealin birlikte verdiği 5–7 birimi bölünmeden korunmuştur.

Diyanet, Kur'an Yolu, Bakara 2/34 tefsiri.

İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 4 / basılı s. 3; Diyanet, Kur'an Yolu, Nisâ 4/29 tefsiri.

Buhârî, Büyû‘, 2048; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Nispet sınırı, bu rivayetin lafzıyla yapılan karşılaştırmadır. Kaynağı aç

İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, Abdurrahman b. Avf biyografisi, Zührî'nin vasiyet haberi; dijital metinde dört yüz dinar, yüz kişi ve Hz. Osman kaydı karşılaştırılmıştır. Haber hakkında isnad sıhhati hükmü verilmemiştir. Kaynağı aç

M. Yaşar Kandemir, "Hatice", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Bu kaynak güvene dayalı ortaklığı, Şam seferini ve evliliğe giden süreci anlatır; tekrar eden seferlerin belirli bir sayısını bu açıklamadan çıkarmak mümkün değildir. Kaynağı aç

İyilik ve bağlılık · Arapça özdeyiş; metin birimleri: Gurer 383; Kaynak bağlantısı (ablibrary.net) Kaynağı aç

Kur'an Yolu, Kasas 28/78–82 tefsiri.

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Yemin", yemin çeşitleri ve yeminin hükmü bölümleri; Mâide 5/89. Gamûs yemininin geçmiş ve şimdiki zamanı kapsayan tanımı için Diyanet Haber, "Yemin keffâreti nasıl yerine getirilir?", 5 Eylül 2023; Kaynak bağlantısı (diyanethaber.com.tr). Kaynağı aç

Daha hayırlı davranış ve kefâret · Müslim 1650a. Kaynağı aç

Saffet Köse, "Hile", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Hilenin akde etkisi, fesih imkânı ve tazmin sonuçları farklı şartlarla ele alınır. Kaynağı aç

Diyanet Kur'an Portalı, Mutaffifîn sûresi, Nüzûl bölümü; Kaynak bağlantısı (kuran.diyanet.gov.tr). Kaynağı aç

İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 11 / basılı s. 10; TDV İslâm Ansiklopedisi, "Hisbe"; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

Gazzâlî, İhyâü ulûmi'd-dîn, Âdâbü'l-kesb ve'l-meâş, üçüncü bab, ihtikâr bölümü; Hz. Ali'ye bağlanan imha haberi dijital metinde bulunur. Kaynağı aç ; Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn, aynı yerin şerhi; önceki kayıttaki bağlantının tam pasajına erişim sınırlı kaldığından bu şerhten bağımsız bir tarihî doğrulama sonucu çıkarılmamıştır. Kaynağı aç

Cengiz Kallek, "Müzayede", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Gerçek artırma ile alım niyeti bulunmayan göstermelik teklif bu kaynakta ayrılır. Kaynağı aç

Sahte talep ve ilişkilere müdahale · Buhârî 2140. Kaynağı aç

Müslim, Büyû‘, 1519b; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Rivayet piyasa öncesi karşılama ve seçim hakkını konu edinir; belirli bir dinî topluluğa yönelik genellemeye dayanak gösterilmez. Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Akid", şekil bakımından akitler ve akdin kuruluşu bölümleri; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, m.706, birinci fıkra; resmî güncel toplu metin PDF s.140. Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Vade"; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Yemin", ispat vasıtası olarak yemin bölümü; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Yemin, yargılamada başvurulan ispat yollarından biridir; belge yokluğunda kendiliğinden tek yol hâline gelmez. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?", 9 Nisan 2025; Kaynak bağlantısı (fetva.diyanet.gov.tr). Kaynağı aç

Tirmizî, el-Câmi‘, Büyû‘, no.1295; Enes yoluna ilişkin garîb kaydı ve diğer üç sahâbîden benzer nakiller, Dârüsselâm neşrinin ayrı hasen kaydı. Kaynağı aç

Buhârî, Büyû‘, 2236; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Kaynağı aç

Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal II İslâm ve Toplum, Hayvan Besleme, basılı s.175, PDF s.197. Eziyet etmeme, aç ve susuz bırakmama şartlarıyla kafeste kuş beslemeye cevaz veren fıkhî yaklaşım. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, "İş yerinde namaz kılmak için kendisine izin verilmeyen işçi veya memur ne yapmalıdır?", 7 Ağustos 2019; Kaynak bağlantısı (kurul.diyanet.gov.tr). Farz namaza imkân sağlama ile çalışma zamanını kötüye kullanmama birlikte belirtilir. Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Cuma", vücûb şartları; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Cuma"; ders sunumu, PDF s. 12 / basılı s. 11.

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Bayram Namazı ile İlgili Açıklama"; Kütahya/Pazarlar Müftülüğü resmî sayfasındaki metin, Kaynak bağlantısı (kutahya.diyanet.gov.tr). Kaynağı aç

Ürünün kusurunu gizlememek · Müslim 102. Kaynağı aç

İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 7, 10–11 / basılı s. 6, 9–10; TDV İslâm Ansiklopedisi, “Gabn”; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Bu açıklama, materyaldeki koşulsuz ifadeleri sınırlandırır; belirli bir fakihin görüşüne ait olduğu doğrulanmamış nispeti kesinleştirmez. Kaynağı aç

Buhârî 5984, Türkçe metin: Hadeethenc, “Akrabalarıyla ilişkiyi kesen Cennet’e giremez”, Tam isnad: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç

İbn Mâce 2153. Arapça tam rivayet: Hadis metninin Türkçesi: Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, c. 5, s. 203, İM2153. Tam isnad açıklaması kaynaklı konu özetidir. Önceki zayıflık değerlendirmesi korunmuştur. Kaynağı aç Kaynağı aç

Müslim 1605b. Arapça tam rivayet: Hadis metninin Türkçesi: Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Müsâkât 130 (1605), Türkçe dijital nüsha. Tam isnad açıklaması kaynaklı konu özetidir; bu kayıt 129 numaralı farklı lafızla birleştirilmedi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Müslim 1519b. Arapça tam rivayet: Hadis metninin Türkçesi: Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Büyû‘ 17 (1519), Türkçe dijital nüsha. Tam isnad açıklaması kaynaklı konu özetidir. Celeb, pazara dışarıdan getirilen malı; muhayyerlik, seçim hakkını ifade eder. Kaynağı aç Kaynağı aç

Ebû Dâvûd, Tahâret, 41, no. 83; Türkçe cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, c. 7, s. 376, dipnot 61; İsnad ve olay: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç

Buhârî 2236; Türkçe ana metin: Hadeethenc, “Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarap (içki), leş, domuz ve putların satışını haram kıldı”, Açılıştaki tam isnad ve Ebû Âsım’ın son aktarım kaydı: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç

İbn Mâce, Rühûn, 4, no. 2443; Türkçe metin: Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, c. 5, s. 316, dipnot 12; Tam isnad: kaynaklı konu özeti. Kaynağı aç Kaynağı aç